

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA”
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR Y N° 1192/OC-AR BID
(Ejercicio N° 14 finalizado el 31/12/2005)



Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Producción.



La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre los estados financieros identificados en el Apartado I-siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/05, correspondientes al “Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa” (MyPEs), parcialmente financiado a través de los Contratos de Préstamos (CP) Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR, suscriptos, los dos primeros, el 07/04/92, y el último mencionado, el 15/09/99 (con modificaciones al mismo producidas en fechas 22/06/00, 30/07/02, 05/09/02 y 13/12/04), entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El Proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSPyMEyDR) a través de la UCP creada al efecto y del BCRA (agente financiero del Programa).



I. ESTADOS AUDITADOS

A. Expresados en dólares estadounidenses

1. Estado de Activos y Pasivos del Proyecto al 31/12/05, comparativo con el ejercicio anterior.

2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/05, comparativo con el ejercicio anterior.
3. Cuentas de Orden al 31/12/05 (Aporte Local y Garantías constituidas por las IFI's), comparativo con el ejercicio anterior.
4. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/05.
5. Estado de Variación de Disponibilidades del ejercicio 2005 y Acumulado al 31/12/05.
6. Cuadro de Costo y Financiamiento al 31/12/05, expresado en miles de dólares estadounidenses y Detalle de Desembolsos.
7. Anexo "A" (y cuadro "Bienes de Uso") y Cuadros "A", "B", "C", "D" y "E".
8. Reseña sobre la Naturaleza y Actividades del Proyecto "Notas a los Estados Contables Nros.1 a 14", que forman parte integrante de los mismos.

B. Expresados en pesos

1. Estado de Activos y Pasivos del Proyecto al 31/12/05, comparativo con el ejercicio anterior.
2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/05, comparativo con el ejercicio anterior.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/05.
4. Notas a los Estados Contables Nros. 1 a 13, que forman parte integrante de los mismos, con importes comparativos en dólares al cierre de ejercicio.

Los estados precedentes fueron preparados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y son de su exclusiva responsabilidad. Los estados financieros definitivos fueron presentados a esta auditoría el 27/01/06 (dólares) y 31/01/06 (pesos), y se adjuntan inicialados por nosotros a efectos de su identificación con este informe.

Nuestra tarea estuvo dirigida a expresar una opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 02/06/06 y el 21/07/06 y entre el 07/08/06 y el 20/09/06.

II. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA:

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación General en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios, que se detallan en nuestra Declaración de Procedimientos adjunta, excepto por las siguientes situaciones que a continuación se detallan:

1. Matriz de Financiamiento: Componente de Asistencia Técnica-Seguimiento y Auditoría: Tal como expresáramos en nuestro informe de auditoría correspondiente al ejercicio inmediato anterior, el Componente de Asistencia Técnica - Seguimiento y Auditoría, durante el ejercicio 2004 sufrió una modificación al habersele adicionado USD 240.000,00 que fueron detraídos del Componente de Crédito, objetivo fundamental del Programa. Al respecto, no tenemos constancia si la misma dio origen a la elaboración de algún documento adicional y, consecuentemente, si el Programa cuenta con la correspondiente No Objeción del BID.
2. Reasignación del FIV dispensado: Tal como mencionáramos en nuestro informe correspondiente al ejercicio inmediato anterior, hemos verificado que el FIV dispensado, según surge de los estados contables (Costo y Financiamiento) al 31/12/2005, asciende a USD 417.500,00. No obstante según LMS 1 emitido a la misma fecha, la categoría FIV continúa con el monto original presupuestado de USD 980.000,00, no habiéndose dejado constancia de la reasignación a otra categoría del monto mencionado en primer término.
3. Cuenta Banco Central de la República Argentina: Del cotejo efectuado entre las subcuentas e importes registrados en la contabilidad y la información suministrada por el BCRA, se han podido determinar diferencias por subcuentas pendientes de ajustar, pero encontrándose en el total prácticamente compensadas.
4. Rubro Créditos-Cuenta 1291-Sud Inversiones y Análisis SA (SIASA) Fideicomiso MyPEs II (a)- Nota 3: De la lectura de los Pagarés surge, en algunos casos, que el

vencimiento y pago de cuotas de amortización y/o intereses, tuvo lugar durante el transcurso del ejercicio 2005. Al respecto, no hemos podido verificar desde los registros contables del Programa, la cobranza de dichos importes a su vencimiento, y por ende su exposición en el rubro Disponibilidades- cuenta BCRA. Los casos mencionados se reflejan en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Pagaré N°	Vencimientos operados al 31/12/2005		
	Amortización	Intereses	Vencimiento Pago
B-0000004	2.333,41	0,00	(*) 25/10/2005
B-0000004	2.348,56	82,79	(*) 25/11/2005
B-0000004	2.363,81	169,89	(*) 25/12/2005
B-0000005	0,00	159,59	31/12/2005
B-0000006	0,00	69,39	31/12/2005
B-0000007	0,00	69,60	31/12/2005
B-0000008	0,00	29,88	25/12/2005
B-0000009	0,00	97,14	31/12/2005
B-0000010	8.077,70	0,00	(*) 25/11/2005
B-0000010	8.086,73	58,78	(*) 25/12/2005

(*): Expuestos en Nota 3 SIASA-Documentos a Cobrar -"Cuotas vencidas al 31/12/05".

III. ACLARACIONES PREVIAS:

1. Recibida la respuesta de los Asesores Legales del Programa, a través de Nota fechada el 13/09/06, se procedió su cotejo con las Notas N° 4 y N° 6 a los Estados Contables y con la información suministrada por el BCRA, surgiendo los siguientes comentarios:
 - a) La información recibida de la DGAJ del Ministerio de Economía y Producción, destaca, entre otros aspectos, la situación particular de los siguientes bancos, dejando constancia que las mismas son idénticas a las proporcionadas por esa Dirección en el ejercicio inmediato anterior, es decir, la situación procesal de las entidades que se mencionan seguidamente, no sufrió modificación alguna durante el transcurso del año 2005:
 - i) Banco del Suquía S.A.: "...cabe destacar que por no haberse alcanzado las conformidades necesarias para la homologación del Acuerdo Preventivo, el Juzgado Interviniente decretó la quiebra de la entidad bancaria, extremo este que

ya fuera informado al contestar la Nota N° 106/05, remitida por esa Dirección. La medida fue apelada por la concursada...”.

ii) Banco de Balcarce S.A.: “...A la fecha de elaboración de este informe aún no fue dictado por el señor Juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Secretaría N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el auto verificadorio, por lo que se desconoce lo informado por la sindicatura...”

iii) Banco Bisel SA: “La sentencia fue apelada por la concursada y con fecha 12 de agosto del 2005, notificada a este Ministerio el 25 de agosto de 2005, la Cámara Departamental rechazó los recursos invocados por la contraria, quedando en definitiva verificado el crédito en dólares por la suma de U\$S 827.187,33 encontrándose en Cámara el expediente para resolver...”

b) En cada uno de los bancos citados en el punto anterior, la información suministrada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción (CUDAP: EXP-S01: 0329842/2006), no agrega el último párrafo de lo informado para cada entidad, a través de nota del 04/07/2005 emitida por el entonces asesor legal del Programa, Dr. Horacio Chediex -en respuesta a nuestra circularización del ejercicio 2004- y que se expone en cada uno de las citadas entidades en nota a los estados contables N° 6 del presente ejercicio. Dicho agregado es el siguiente: “...Toda vez que la entidad del caso fue reestructurada por el Banco Central de la República Argentina en los términos del artículo 35 bis de la Ley N° 21526 de Entidades Financieras se estiman poco significativas las expectativas de recupero.”.

Se señala que la respuesta suministrada por la DGAJ no se encuentra completa, ello en virtud que sólo brinda información de tres de las cinco entidades bancarias contenidas en las Notas a los Estados Contables Nros. 4 y 6, quedando excluido del informe de la citada Dirección el ex Banco de Entre Ríos SA (BERSA) y el ex Banco Integrado Departamental (Bid) Coop. Ltda. (s/Quiebra), sin agregar mayores precisiones al respecto. Tampoco responde al requerimiento de información y/o documentación solicitada por esta AGN por Nota DCEE N° 421327 003-2006 (12/07/2006) sobre el rechazo de la garantía hipotecaria del exBid.

Cabe destacar que la sumatoria de los montos de deudas de capital al 31/12/05 sobre los tres bancos que se recibió respuesta, alcanza la cifra de USD 3.470.089,41, representando el 83,55% del total de créditos a bancos corrientes y no corrientes (cuentas “Componente de Crédito a Bancos” y “Ex Bancos en Gestión Judicial”) (USD 4.153.311,46), el 85,38% del total de deudas de bancos en situación de litigio -no corrientes- (USD 4.064.453,41) y el 7,71% del Total del Activo al 31/12/05 (USD 45.017.237,55).

El monto total de saldos de capital de entidades financieras en situación irregular, alcanza al 31/12/05 la cifra de USD 4.064.453,41; lo que representa el 97,86% del total de saldos de deuda -cuentas “Componente de Crédito a Bancos” y “Ex Bancos en Gestión Judicial” (USD 4.153.311,46), y el 9,03% del total del Activo del Programa al 31/12/05 (USD 45.017.237,55).

Cabe señalar, que al 31/12/05 el “Fondo de Cobertura para Incobrables”, es de USD 401.240,00, importe insuficiente para hacer frente a contingencias negativas, según lo expuesto por la UCP en sus Notas a los Estados Contables Nros. 2. y 6. (9,87% del total de saldos de deudas de bancos en situación irregular). Además; al igual que en los últimos ejercicios auditados, la UCP informa “...se está estudiando el incremento que debería sufrir el citado fondo para generar en el tiempo de desembolso del préstamo original y del “fondo semilla” originados por los fondos rotatorios, el monto suficiente para atender la parte proporcional de incobrables que debería pagarse al BID en cada una de las amortizaciones semestrales de los préstamos”.

2. Respecto los saldos adeudados por las IFIs al 31/12/2005, cabe señalar que del cotejo realizado entre la documentación suministrada por el Proyecto, las respuestas de los bancos participantes a nuestras circularizaciones y lo informado por BCRA, surgen las siguientes diferencias de saldos:

Deuda de Capital Operatoria MyPEs I-Diferencia Registros UCP/BCRA				
Cuenta N°	Banco	Saldos al 31/12/05		Observación
		S/UCP	S/BCRA	
135	Ex BUCI	USD 1.175.529,00	\$ 1.441.052,34	(*)
178	Ex Balcarce SA	USD 1.281.753,00	USD 2.090.320,00	(**)

(*): El saldo al 31/12/05 difiere del informado al 31/12/04, en virtud de la inclusión de intereses devengados al 31/12/98 por encontrarse dentro de la deuda que asumiera CorpBanca SA con el BCRA (Nota 5 a los EECC).

(**): La diferencia expuesta, se justifica por la disminución de la deuda por la ejecución de las garantías constituidas (Títulos Públicos VN USD 811.000,00), y por los intereses de que corresponden a otro banco (exBid) por USD 2.433. El BCRA, no informa de tal situación.

3. Garantías constituidas por la IFIs conforme los saldos de capital de la anterior operatoria: Al 31/12/05 -según los estados financieros del Proyecto e información suministrada por BCRA- los Bancos Del Chubut SA, Macro SA y Julio SA, identificados por el Programa bajos los números 83, 285 y 305 respectivamente, no poseen deuda alguna con el Proyecto. No obstante, se verifica que continúan exponiéndose en Cuentas de Orden (Garantías de las IFIs) y en nota a los estados financieros N° 11, los saldos de sus pertinentes garantías. Por lo tanto la información expuesta por el Programa arroja saldos no actualizados al 31/12/2005.
4. Costos Financieros: Al 31/12/05, se verificaron las diferencias detalladas en los siguientes cuadros:

1° Vencimiento - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	
643/OC	Intereses	361.300,87	361.690,80	-389,93
867/SF		176.378,24	175.895,01	483,23
1192 USD		330.271,90	332.560,01	-2.288,11
1192 \$		137,04	137,41	-0,37
1192 USD	C. Compromiso	103.346,09	103.514,85	-168,76
Totales		971.434,14	973.798,09	-2.363,95

Los montos calculados por AGN coinciden con los ordenados pagar por el BID.

2° Vencimiento - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	
643/OC	Intereses	332.408,22	332.408,22	0,00
867/SF		169.323,11	169.787,01	-463,90
1192 USD		324.092,33	324.092,33	0,00
1192 \$		228,42	228,42	0,00
1192 USD	C. Compromiso	105.230,57	105.230,57	0,00
Totales		931.282,65	931.746,55	-463,90

Los montos calculados por AGN coinciden con los ordenados pagar por el BID.

Saldo a Pagar al 31/12/05 - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	

643/OC	Intereses	131.090,01	129.475,82	1.614,19
867/SF		76.626,55	75.576,87	1.049,68
1192 USD		185.851,89	184.131,04	1.720,85
1192 \$		128,25	128,25	0,00
1192 USD	C. Compromiso	29.624,69	29.624,69	0,00
Totales		423.321,39	418.936,67	4.384,72

El monto resultante de diferencia de este cuadro, surge por la sumatoria de las diferencias de los dos cuadros anteriores y del tramo correspondiente al último trimestre de 2005.

5. Estado de Costo y Financiamiento:

- a) Aporte Local: Del análisis efectuado sobre los importes expuestos en el estado de referencia al 31/12/05 y su cotejo con los restantes estados y cuadros que lo acompañan, se han podido verificar las diferencias que se detallan a continuación:

Costo y Financiamiento Vs. Cuentas de Orden	
Componente de Crédito (miles de USD)	
Según Estado de Costo y Financiamiento	11.247,08
Según Cuentas de Orden	11.388,86
Diferencia	-141,78

Costo y Financiamiento Vs. Cuadro C-Erogaciones Ejecución Proyecto	
Componente Asistencia Técnica (miles de USD)	
Según Estado de Costo y Financiamiento:	0,00
Según Cuadro C	4,52
Diferencia	-4,52

- b) Aporte BID: Del cotejo realizado entre el Estado de Costo y Financiamiento y el Estado de Activos y Pasivos con su correspondiente nota aclaratoria N° 3, se ha podido constatar que el importe ejecutado, según Costo y Financiamiento (en miles) de USD 406,10; corresponde a los Pagarés detallados en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en USD		
Pagaré N°	Fecha de vencimiento	Importe
B-0000001	26/08/06	40.000,00
B-0000002	22/07/06	300.000,00
B-0000003	26/07/06	8.415,00
B-0000004	26/08/07	57.681,65
Total		406.096,65

En tanto, el monto expuesto en el Estado de Activos y Pasivos detallado en Nota 3, alcanza la cifra de Capital de USD 831.246,65; importe conformado con los instrumentos detallados precedentemente, más USD 425.150,00 correspondiente a la sumatoria del resto de los Pagarés puntualizados en la citada nota. Es decir, no se tomó en el Estado de Costo y Financiamiento, el último importe mencionado como aplicación del ejercicio 2005.

6. Nota 6 -ex Bancos en Gestión Judicial (Concurso y/o Quiebra)-Intereses Devengados: Según información expuesta en la nota del título, se ha podido constatar en los casos que a continuación se detallan, la inexistencia de registración de intereses oportunamente devengados a cobrar:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Ex Banco	Importe
BALCARCE S.A. (s/Quiebra)	15.882,00
BISEL S.A. (s/Concurso)	55.257,58
DEL SUQUÍA S.A. (s/Concurso)	41.734,65

7. Nota 6-ex bancos en gestión judicial (Concurso y/o Quiebra): ex Banco Balcarce SA-Operatoria MyPEs I: Según la UEP, la deuda mantenida con el Programa al 31/12/05 por el ex Banco Balcarce SA, ascendía a un total de USD 2.106.202,00 (USD 2.090.320,00 en concepto de capital y USD 15.882,00 en concepto de intereses) de la cual se detrae la suma de USD 811.000,00 atribuibles a Títulos Públicos especie 06506 “Bono Externo Global República Argentina USD 9.75% vencimiento 19/09/2027”, que fueran depositados en la Caja de Valores SA, en la Cuenta Depositante N° 0325/3-Secretaría de Hacienda Movimiento Títulos Varios. En consecuencia, la composición de la deuda, neta del valor de los títulos pasados a favor de la SH, quedaría expresada según detalle reflejado en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	Importe
Deuda Original de capital	2.090.320,00
Deuda original de intereses devengados	15.882,00
Subtotal deuda original capital más intereses devengados	2.106.202,00
<u>Menos</u>	
Acreditación a cuenta en Títulos Públicos BONEX 2027	-811.000,00

Saldo pendiente de cobro a favor del Programa	1.295.202,00
--	---------------------

Sin perjuicio del incremento en el valor de los intereses, en virtud de la actualización de los mismos a la fecha en que finalmente se resuelva la forma en la que el Programa recuperará sus acreencias y, conforme la cifra de deuda neta expuesta precedentemente y su comparación con el saldo informado por el Programa en el quinto párrafo de la Nota 6 a los estados contables -ex Bancos en Concurso o Quiebra - MyPEs I-, en donde se lee textualmente “...el saldo actualmente adeudado por el Ex Banco Balcarce S.A. s/ quiebra, asciende a USD 1.281.753,00 a recuperar en la Quiebra...”; surge una diferencia en menos de USD 13.449,00.

Vale mencionar que el monto expuesto en la citada nota, se encuentra mal calculado, toda vez que dicha cifra contiene saldo de capital e intereses del mencionado banco, e intereses devengados a cobrar de otra entidad financiera por USD 2.433,00, por lo que la diferencia alcanzaría un monto de USD 15.882,00.

8. Cuenta 1291-Sud Inversiones y Análisis SA (SIASA) Fideicomiso MyPEs II (a): Del análisis efectuado sobre el importe registrado en la cuenta del título y su correspondiente documentación de respaldo (Pagarés), se ha podido verificar que, en nota a los estados contables N° 3 -SIASA Documentos a Cobrar-, se detalla el total de Pagarés recibidos por el Programa al 31/12/2005, con la siguiente discriminación:

Concepto	Importe USD
Capital	831.246,65
Intereses Devengados	24.333,07
Total	855.579,72

Con relación a los intereses, el monto informado precedentemente fue contabilizado por el Programa en el ejercicio 2005 en la cuenta contable N° 3511 “Intereses a Devengar Pag. SIASA”, mientras que dicha cifra, corresponde al total a devengar por dicho concepto desde la fecha de desembolso de capital de cada préstamo, hasta la cancelación de cada uno de ellos. Corresponde señalar al respecto, que los vencimientos operan en su mayoría durante el transcurso del ejercicio 2006 y hasta el año 2007. En virtud de lo expresado precedentemente, se procedió a la realización del

cálculo de intereses efectivamente devengados al 31/12/2005, del que surgen los importes detallados en el siguiente cuadro:

Pagaré N°	Préstamo USD	Fecha de Desembolso	Intereses hasta el Vencimiento	Intereses hasta el 31/12/05	Diferencia (*)
B-0000001	40.000,00	26/09/05	1.423,23	414,58	1.008,65
B-0000002	300.000,00	13/10/05	9.007,40	2.564,38	6.443,02
B-0000003	8.415,00	04/11/05	239,76	51,25	188,51
B-0000004	57.681,65	11/11/05	1.991,89	288,31	1.703,58
B-0000005	115.000,00	19/12/05	3.765,27	159,74	3.605,53
B-0000006	50.000,00	19/12/05	1.604,03	69,45	1.534,58
B-0000007	50.150,00	19/12/05	1.349,98	69,66	1.280,32
B-0000008	40.000,00	19/12/05	1.076,75	55,56	1.021,19
B-0000009	70.000,00	19/12/05	2.304,39	97,23	2.207,16
B-0000010	100.000,00	19/12/05	1.570,37	128,53	1.441,84
Totales	831.246,65		24.333,07	3.898,69	20.434,38

(*): El total de esta columna es el que debe contabilizarse en la Cuenta Contable N° 3511 “Intereses a Devengar Pag. SIASA” al 31/12/2005, ya que a esa fecha se habían devengado efectivamente USD 3.898,69, tal como surge de los cálculos efectuados por AGN y expresados en el cuadro.

Asimismo, en notas a los estados contables, subtítulo Cómputo de los Intereses, se informa: “*Los intereses ganados por el Fideicomiso MyPEs II a) se contabilizarán por el método de lo percibido, habiéndose registrado los intereses a devengar hasta el vencimiento del documento*”.

- Redireccionamiento de cartera BID-Contrato de Modificación de Préstamos N° 1192/OC-AR-3 a 6 (13/12/2004)-Comisión de Crédito: Conforme la lectura de los apéndices 2, 4, 6 y 9, que forman parte del Contrato Modificatorio Ómnibus suscripto el 13/12/2004 surge que, la Cláusula 2.4. del citado Contrato de Préstamo establece “...el Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales”. En tanto dicho artículo de las Normas Generales prescribe: “(a) Sobre saldo no desembolsado del Financiamiento que no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito, que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha del Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del 0,75% por año”. “(b) Esta comisión será pagada en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Especiales”.

Con base en la documentación suministrada por el Programa, se verificó que el cálculo para la determinación del monto en concepto de comisión de crédito, no se ajustó a los términos previstos en el Contrato de Préstamo señalado, toda vez que fue practicado desde la firma del contrato Modificadorio Ómnibus (13/12/2004), y no a partir de los 60 días de dicha fecha, tal como lo estipula la referida norma contractual, lo cual generó las siguientes diferencias pagadas en exceso, de acuerdo al cuadro que se expone seguidamente:

Importes expresados en dólares estadounidenses			
Préstamo BID N°	Según BID Aceptado y pagado por la UEP	Según AGN	Diferencias
1192 (3)	27.036,12	21.287,67	5.748,45
1192 (4)	15.133,43	11.027,40	4.106,03
1192 (5)	63.993,98	50.141,86	13.852,11
1192 (6) 1° Vencimiento	47.876,90	32.273,97	15.602,93
1192 (6) 2° Vencimiento	21.550,68	21.550,68	0,00
Total	175.591,11	136.281,59	39.309,52

10. Pago de Amortización e Intereses-CP 1192/OC-AR (5)-USD 16.954,69: En relación a estos costos financieros, pudo determinarse:
- CP BID Redireccionado N° 1068/OC-AR: Conforme los términos de Nota UCP 195/05 del 14/09/2005, en la que el Proyecto cuestiona el importe de USD 10.153,85 correspondiente a amortización del principal y USD 6.800,84 en concepto de intereses devengados por el período 13/12/04-16/09/05 sobre un total de USD 264.000,00 que el BID debitara de los recursos del préstamo redireccionado en concepto de FIV, todo esto incluido en el estado de cuenta que oportunamente efectuara el Banco y en Nota 3061/05 del 26/08/2005 de la Oficina Nacional de Crédito Público, se solicitó oportunamente al Programa informar y documentar sobre la respuesta brindada al respecto por el BID. No obstante la falta de respuesta a dicho requerimiento, al igual que el Proyecto, esta auditoría entiende que los conceptos debitados por el BID no corresponden.
 - Según Cláusula 2.4 de Estipulaciones Especiales y artículo 4.05 de Normas Generales, el importe correspondiente a FIV de USD 340.000,00 “...será desembolsado en cuotas trimestrales y en lo posible iguales...”. Al respecto, pudo

verificarse que USD 264.000,00 fueron amortizados por este concepto y debitados por el BID de los recursos del préstamo, en la misma fecha de la firma del Contrato Ómnibus (13/12/2004). Cabe señalar que la cifra mencionada, representa el 77,65% del total presupuestado para este costo financiero.

11. Primer Contrato de Fideicomiso (26/05/04)-última modificación (19/08/05): Comisión de Crédito:

El Capítulo Primero-Cláusula Segunda-Artículo 2.4-Apartado (vi), del instrumento del título, establece *“A partir de la fecha de suscripción del Presente Contrato el Fiduciario se obliga cada tres (3) meses a solicitar al Fiduciante-Beneficiario un mínimo de USD 8.000.000 (dólares estadounidenses ocho millones) con destino al efectivo descuento de créditos a las Ifis...”*. *“...El incumplimiento por parte del Fiduciario de la obligación antedicha determinará el nacimiento de su obligación de resarcir al Fiduciante-Beneficiario con una Comisión de Compromiso del 0,75% (setenta y cinco centésimos por ciento) anual sobre saldo no desembolsado pagadera semestralmente...”*.

Al respecto, los registros y por ende los estados financieros no reflejan que se haya realizado la aplicación de la penalidad prevista y enunciada precedentemente ya que, desde la fecha de firma del primer Fideicomiso (19/08/05) hasta el cierre del ejercicio 2005, el Fiduciario ejecutó por la suma de USD 831.246,65, importe que representa sólo el 10,39% del mínimo exigido para el período septiembre-diciembre/2005.

12. Desembolsos efectuados al Fideicomiso-Fiduciario: Sud Inversiones y Análisis SA: Según lo informado a través del Cuadro B-Continuación, anexo a los estados financieros del Programa al 31/12/05, el monto total adeudado por el Fiduciario SIASA, se imputa parte al Activo Corriente y parte al Activo no Corriente, conforme detalle expuesto en el siguiente cuadro:

Saldo adeudado SIASA	Fondos BID	Intereses a Devengar	Total Pagarés
Activo Corriente	773.565,00	22.341,18	795.906,18
Activo no Corriente	57.681,65	1.991,89	59.673,54
Total	831.246,65	24.333,07	855.579,72

Por su parte, el Estado de Activos y Pasivos del Proyecto, no refleja la exposición precedente.

Del control llevado a cabo sobre el particular por esta AGN, surge que los montos a exponer correctamente en los Activos Corriente y No Corriente del Programa, son los siguientes:

Saldo adeudado SIASA	Capital	Intereses	Total Pagarés
Activo Corriente	810.202,63	24.027,21	834.229,84
Activo no Corriente	21.044,02	305,86	21.349,88
Totales	831.246,65	24.333,07	855.579,72

Los intereses incluyen devengados y a devengar.

13. Diferencias de cambio-estados financieros expresados en pesos: Se han podido verificar errores en la determinación de las diferencias de cambio aplicadas sobre las erogaciones realizadas en pesos por el Proyecto. No obstante, cabe señalar que el error habido, no modifica la información expuesta en los estados financieros expresados en dólares. En el siguiente cuadro, se expone de manera global la situación descripta.

Cifras expresadas en pesos			
Rubros	Saldos al 31/12/05		Diferencias
	UCP	AGN	
Bienes de Uso	62.791,36	54.449,50	8.341,86
Gastos de Administración UCP	8.664.853,04	3.573.091,15	5.091.761,89
Asistencia Técnica MyPEs II	708.825,01	328.998,39	379.826,62
Comp. de Capac. T. Gtos. UCP MyPEs I	8.822.451,03	2.910.259,29	5.912.191,74
Fondo de Asistencia Técnica y Crediticia	782.783,65	258.216,61	524.567,04
Totales	19.041.704,09	7.125.014,94	11.916.689,15

IV. DICTAMEN:

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo mencionado en II. III- 1) y 2) y excepto por lo expresado en III. 3) a 13) precedentes, los estados contables identificados en I., presentan razonablemente la situación financiera del “Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa” al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con

prácticas contables profesionales usuales y con los requisitos establecidos en los Contratos de Préstamos Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR BID.

■

BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2006.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CRÉDITO
DEL “PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA”
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR y N° 1192/OC-AR BID
(Ejercicio N° 14 finalizado el 31/12/2005)

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Producción.

A. INTRODUCCIÓN:

En relación a la utilización de los recursos del financiamiento, conforme las previsiones establecidas en la cláusula contractual N° 4.02, consistente en el otorgamiento de créditos (subpréstamos) vía Instituciones Financieras Intermedias (IFIs), cabe mencionar que con fecha 05/09/2002 se procede a la modificación del contrato de préstamo originalmente suscripto (15/09/1999), reemplazando el sistema de licitación por la figura del Fideicomiso. En orden a lo expresado, el nuevo sistema entró en vigor a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1118/03 de fecha 09/05/03 que en su artículo 1° facultó al PEN, a través del Ministerio de Economía y Producción, a constituir un Programa de Fideicomiso. El mismo está constituido por dos fideicomisos administrados por entidades financieras autorizadas por BCRA ó Sociedades Anónimas Fiduciarias. El monto total del Programa para esta nueva operatoria es de USD 200,0 millones, que estarán constituidos con fondos del Préstamo BID y los provenientes de la Contrapartida Local, en iguales proporciones.

Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, el 24/11/04 a través del Decreto N° 1636/04, el PEN aprobó el modelo de Contrato Modificatorio Ómnibus N° 1192/OC-AR. El contrato respectivo fue suscripto entre la Nación Argentina y el BID el 13/12/04 el que, en la parte pertinente al Programa, destina recursos adicionales por un total de USD 96,0 millones y reformula contenidos, ampliando el destino del financiamiento a las medianas empresas que facturen hasta USD 20,0 millones, según la clasificación de empresas del

MERCOSUR. Cabe destacar que los montos redireccionados serán colocados a través de la creación de un tercer fideicomiso.

B. RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EJERCICIOS 2005 Y 2006:

Primer Fideicomiso: Las actividades del Programa al respecto consistieron, en lo sustancial, en la toma de una serie de medidas con el objeto de mejorar y flexibilizar las oportunidades de colocación de recursos por parte de las IFIs participantes. En ese orden de ideas, se procedió a:

1. Incorporación de la Mediana Empresa: Tal como se mencionó en el primer apartado, con la incorporación de la mediana empresa al Programa se promovió la modificación de las Normas Operativas del Primer Fideicomiso, de forma de posibilitar la extensión del financiamiento a ese tramo empresario. En virtud de ello, por Resolución MEyP N° 148/2005 del 16/03/05, se aprobó una Addenda al Contrato de Fideicomiso celebrado el 26/05/2004 entre la Nación Argentina y Sud Inversiones y Análisis SA (SIASA), en su carácter de sociedad fiduciaria del fideicomiso MyPEs II (a), y los Bancos Credicoop Cooperativo Limitado y Macro Bansud SA, en sus condiciones de Instituciones Financieras Intermedias (IFIs), mediante la cual las partes acordaron incorporar a la mediana empresa al Contrato de Fideicomiso y sus anexos (Art. 1). Con fecha 22/03/05 fue suscripta la referida Addenda Contractual, por SIASA y las mencionadas IFIs, todos partes integrantes del Contrato de Fideicomiso aprobado por Resolución N° 347 del 12/05/04.
2. Adecuaciones de las Normas Operativas del Fideicomiso: A efectos de optimizar la operatoria del ahora Programa de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la UCP conjuntamente con el BID, introdujeron modificaciones respecto del Pari-Passu de fondos del BID y fondos de las IFIs, separando tales fondeos de forma de posibilitar que el fideicomiso origine créditos de mediano y largo plazo con fondos del BID e, independientemente, las IFIs constituyan la contraparte local con otros créditos que se destinarían especialmente a operaciones de corto plazo. Como así también, la determinación de tasas de transferencia de los fondos del BID en función de los plazos del financiamiento. Tal modificación permitió ampliar el espectro monetario del

financiamiento posibilitando que los créditos con fondos de las IFIs puedan otorgarse en pesos y/o dólares, ampliándose el financiamiento de la producción dirigida al mercado interno. Asimismo, se introdujo la percepción de una Comisión de Compromiso a cargo de las IFIs, a efectos de incentivar el desembolso de recursos, conforme con los mínimos establecidos en la norma. Las referidas modificaciones a las Normas Operativas del Programa, obtuvieron la no objeción del BID mediante Nota CAR 2032/2005 del 15/04/05 y, por Resolución MEyP N° 389/2005 del 07/07/05, Artículo 1, se aprobó el modelo de Contrato de Fideicomiso y sus Anexos. Con fecha 19/08/05 se suscribió un nuevo Contrato de Fideicomiso con sus respectivos Anexos, entre el PEN, SIASA y las IFIs participantes, concluyendo con ello la instrumentación de medidas centrales para la ejecución del proyecto.

Tras la aprobación de las citadas modificaciones a las normas operativas del Programa, instruidas por Resolución MEyP N° 389/05 y la posterior suscripción por las IFIs participantes de los respectivos documentos operativos, el Fideicomiso MIPyMES inició en el mes de septiembre/2005, el descuento de operaciones de crédito con base en las presentaciones realizadas por el Banco Macro Bansud SA, por un monto total al 31/12/2005 de USD 855.579,72 (capital USD 831.246,65 e intereses USD 24.333,07).

En referencia al Banco Credicoop Coop. Ltda., la entidad no había completado al 31/12/05, presentación de operaciones en virtud de algunas objeciones que mantiene con aspectos operativos de las normas que, a su entender inhiben la posibilidad de dar inicio formal a su participación. En este contexto, el Banco Macro Bansud SA solicitó asimismo algunas adecuaciones en las normas operativas, sin implicar ello discontinuar su participación.

En el ejercicio 2006, la UCP instó a las entidades, la presentación de un documento único y consensuado para su tratamiento y ulterior remisión al BID a sus efectos. Al respecto por Memorando UCP de fecha 24/07/06, el Programa informó que, respecto las modificaciones consensuadas con los bancos, el BID remitió Nota CAR N° 941/2006 del 23/02/06, comunicando que en principio no tiene objeciones a que se incorporen en el Contrato de Fideicomiso suscripto con las IFIs (Credicoop y Macro),

los ajustes propuestos en términos generales. Sin embargo, a efectos que el Banco esté en condiciones de emitir una opinión definitiva es necesario que la SSEPYMEyDR le remita con la mayor brevedad posible los textos correspondientes a las cláusulas contractuales que desean modificar en el citado Contrato de Fideicomiso y sus anexos. Al respecto, la UCP nos informó sobre la remisión al BID de las Normas Operativas del Programa, con los cambios propuestos para su evaluación y consecuente no objeción.

Posteriormente el Proyecto (Nota UCP N° 221/06 del 05/09/06) remite el Informe de Progreso correspondiente al 1° semestre de 2006, del cual se extrae *“Al concluir el primer semestre del 2006 el Programa esta operando a través de la ejecución del Primer Fideicomiso MIPyMES con la única participación del Macro-Bansud SA:, entidad que ha presentado operaciones de crédito desde el inicio de la actividad en septiembre de 2005. La SSEPYMEyDR y el BID están reformulando contenidos de las Normas Operativas del Fideicomiso a solicitud de los bancos originantes. Se estima que la aprobación conjunta de tales adecuaciones, determinará el inicio de las operaciones del Banco Credicoop Coop. Ltda. Asimismo, dentro de las modificaciones normativas previstas, se asigna particular significación a la incorporación del Nuevo Banco del Suquia S.A. como entidad originante de operaciones de créditos”*.

3. Antecedentes de la propuesta de inclusión del Nuevo Banco del Suquia SA a la operatoria del 1° Fideicomiso: Sobre el particular, y tal como surge de lo expresado precedentemente la propuesta de inclusión del Nuevo Banco del Suquia SA formó parte de las modificaciones solicitadas por las IFIs.

Al respecto, de la lectura de los informes semestrales emitidos durante el ejercicio 2005 se desprende que, en la reunión del 12/04/05 mantenida en el BID con autoridades del Proyecto, los bancos Macro Bansud SA y Credicoop Coop. Ltda. y Sud Inversiones y Análisis SA, el primero de los citados bancos resaltó la importancia, para éste, de la incorporación del Nuevo Banco del Suquia SA (entidad adquirida por dicha institución financiera), dentro de las posibilidades de descontar cartera en el Fideicomiso MIPyMES y propuso se considere esta solicitud. La UCP señaló entonces que, bajo las actuales normas del Programa, el Nuevo Banco Suquia puede participar

en el fideicomiso vendiendo cartera al banco Macro Bansud SA. Asimismo añadió, *“Sin perjuicio de los beneficios para el Programa de la ampliación de crédito del Fideicomiso MIPyMES que habría de surgir de la incorporación del Nuevo Banco del Suquia S.A., y dadas las restricciones formales que se vinculan con la participación de una entidad financiera que mantiene aún su independencia jurídica y en tal sentido constituye a la fecha una tercera entidad, la UCP ha remitido la solicitud de evaluación del caso a la consultoría jurídica del BID para que se establezcan las posibilidades y condiciones para una eventual incorporación de la mencionada entidad.”*.

Con fecha 06/06/05, el Banco Macro Bansud SA solicitó, dada su condición de accionista mayoritario en el capital del citado nuevo banco, la incorporación de éste al Fideicomiso MyPEs II (a)/MIPyMES, a efectos que dicha entidad pueda operar como IFI bajo el mencionado fideicomiso, sustentando su petición en que la inclusión será beneficiosa para los objetivos del fideicomiso, toda vez que se contará con un nuevo canal de distribución para dicho programa.

La mentada solicitud de incorporación fue avalada por los participantes del presente fideicomiso: el fiduciario Sud Inversiones & Análisis SA, el banco Credicoop Cooperativo Limitado en su carácter de IFI autorizada para operar en el presente fideicomiso, y hasta el propio Nuevo Banco del Suquia SA.

Por su parte, AGN por Nota DCEE N° 421327 005-2006 de fecha 17/7/06, solicitó información y documentación respecto a que tipo de vinculación tiene el Nuevo Banco del Suquia SA. con el ex Banco Suquia SA. S/Concurso, entidad esta última, declarada en quiebra según nota a los Estados Financieros N° 6 y que mantiene una importante deuda en la operatoria del MyPEs II del Programa.

En respuesta a nuestra consulta, a través de Memorando del 24/07/05-Punto 3 b., la UCP informó *“De acuerdo con lo previsto, las actuaciones vinculadas con la participación del Nuevo Banco del Suquia SA han dado lugar a la instrucción de consultas jurídicas al BID y a la Consultoría Jurídica del Programa. Corresponde señalar que el tratamiento de la incorporación del mencionado Banco forma parte de*

un cuerpo más amplio de modificaciones a las Normas Operativas del Fideicomiso solicitadas por las IFIs participantes y en trámite de implementación.”

“En tal sentido, la propuesta global ha sido integrada en un Proyecto de Modificación del Contrato de Fideicomiso y Anexos, sujeto actualmente a aprobación de las nuevas autoridades de la SSEPYMEyDR y posterior tratamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, para la ulterior aprobación a través de Resolución Ministerial.”

“Respecto de la aludida consulta al BID, debe señalarse que a efectos de observar un tratamiento igualitario con las IFIs participantes, se estimó procedente extender la consulta al caso general de incorporación al Fideicomiso de entidades financieras controladas por las IFIs participantes, cuyo caso particular en la oportunidad es el Nuevo Banco del Suquia SA.”. Así también, la UCP adjuntó a la citada respuesta: (i) Nota CAR 941/2006 del 23/02/06 referente a la Consulta sobre ajustes a las Normas Operativas del Programa, mediante la cual el Banco no tiene objeciones a que se incorporen en el Contrato de Fideicomiso, los ajustes propuestos en términos generales, y solicita se remita los textos correspondientes a las cláusulas contractuales que se desea modificar para su opinión definitiva, (ii) respuesta específica del estudio Lisoprawski, sobre la incorporación de entidades controladas, la que sintéticamente expresa que la misma resulta viable, ya sea mediante su incorporación al Contrato de Fideicomiso como parte del mismo, o a través de la cesión de créditos a las IFIs participantes, (iii) Nota UCP N° 92/06 del 21/04/06 remitida al BCRA, y Modelo de Addenda al Contrato de Fideicomiso sobre el caso en particular, a efectos de solicitarle *“... se evalúe el estado de situación económica-financiera y de gestión del Nuevo Banco Suquia SA., entidad que de acuerdo con lo descripto habrá de constituirse en deudor del Fideicomiso de referencia a través de la operatoria de descuento de operaciones de crédito con recursos de fuente BID, y en tal sentido comunique a esta Subsecretaría la condición de elegibilidad ...”.*

Respecto la vinculación del Nuevo Banco del Suquia SA con el ex Banco Suquia SA, La UCP remite a nota del 04/07/05 enviada a la AGN por el Consultor Jurídico del Programa, Dr. Horario Chediex, en cuya parte pertinente se señala que la entidad

financiera *“fue reestructurada por el Banco Central de la República Argentina en los términos del Art. 35 BIS de la Ley 21.526 de Entidades Financieras”*.

Segundo Fideicomiso-DNU N° 1118/2003: Respecto el estado de trámite de este instrumento, el Organismo Ejecutor, mediante Nota UCP N° 119/05 del 02/06/05, con motivo de nuestra auditoría del ejercicio anterior, había informado que se encontraba en curso de implementación, habiéndose realizado reuniones con autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y, dado traslado de la documentación del Programa para su consideración y análisis, a efectos de la participación de dicha entidad financiera en reemplazo de Banco de la Nación Argentina. A tenor de la respuesta brindada, con fecha 09/06/05, AGN requirió, información respecto las gestiones efectuadas ante el Banco de la Nación Argentina, institución bancaria elegida en su oportunidad para integrar el 2° fideicomiso, de la cual no se había obtenido una expresión explícita de la citada entidad respecto de sus expectativas de incorporación al Programa a través del Fideicomiso MIPyMES. Con fecha 15/06/05, el Banco de la Nación Argentina, remitió a la SSEPyMEyDR una nota expresando los motivos que habían llevado a la entidad a considerar no conveniente su participación, señalando que *“Sin realizar una mención exhaustiva, se citan especialmente las siguientes cláusulas del Contrato de Fideicomiso propuesto: Cláusula 10ª “Retribución del Fiduciario”, artículo 10.2 retribución a éxito o resultado; Cláusula 15ª “Gastos e Impuestos del Fideicomiso”, artículo 15 (puntos 1 y 2) no deducibles del patrimonio del Fideicomiso y eventualmente a cargo del Fiduciario con su patrimonio personal; Cláusula 22ª “Los pagarés. Términos y Condiciones”, artículo 22.4.1 (viii) débito automático”*. *“Por lo expuesto, he considerado conveniente confirmar por este medio las conversaciones que mantuviéramos sobre el particular, a efectos de que esa Subsecretaría desarrolle las acciones que estime pertinentes”*.

Dicha situación fue informada por la UCP al BID. Por Nota CAR N° 3522/2005 (30/06/05) el Organismo Financiador expresó, entre otros aspectos, que *“...el Banco ha tomado debida nota de lo informado por ustedes, y nos manifestamos nuevamente a su disposición a efectos de analizar los cursos de acción a seguir para lograr la efectiva ejecución de estos recursos”*.

No obstante lo relatado precedentemente y, respecto el estado de situación de la instrumentación del 2º Fideicomiso, la UCP informó (Nota N° 162/06 del 26/06/2006), entre otros aspectos, que *“A partir del corriente año 2006, y en asociación con la política de crédito del BNA (Financiamiento de Inversiones Productivas”, línea de \$ 4.500 millones vigente a partir de enero 2006), la SSEPYMEyDR ha propuesto la reconsideración de la participación del BNA como entidad participante en el 2º Fideicomiso previsto por el DNU 1118/03. En este sentido, se está avanzando en las tratativas con el citado Banco para la readecuación de las Normas Operativas vigentes que permitan a la entidad suscribir el Contrato de Fideicomiso y Anexos por un monto de U\$S 50 millones de fuente BID”. “En la actualidad, se mantienen relaciones de trabajo con funcionarios del BNA, los que están realizando la evaluación jurídico-operativa de las modificaciones propuestas por la UCP a las Normas Operativas vigentes del Primer Fideicomiso, de forma de establecer cursos de acción. Bajo condiciones de acuerdo sobre los alcances y modalidades de la operatoria y sujeto a la aprobación del Directorio de la entidad, se estima que el BNA estaría operando el Segundo Fideicomiso en el curso del segundo semestre del corriente año 2006”.*

Adicionalmente, a través de sus Informes de Ejecuciones Semestrales del ejercicio 2005, como de la propia Nota N° 162/06, la UCP puso de manifiesto que, a tenor de la evaluación efectuada respecto de la situación de contexto en la que se inscribe la instrumentación de un nuevo fideicomiso de fondos de Programa, se ha planteado la posibilidad de introducir modificaciones para este financiamiento, por lo que se estaría trabajando en la elaboración de una propuesta alternativa de asignación de recursos, unificando los recursos pendientes de colocación del Segundo Fideicomiso (USD 50,0 millones), y los de redireccionamiento de cartera del Decreto 1636/04 (USD 96,0 millones), sumando un total de USD 146,0 millones.

Redireccionamiento de la cartera BID-Propuesta alternativa de asignación-Unificación de recursos:

Con relación a la implementación del redireccionamiento de cartera BID, la UCP (Nota N° 162/06 del 26/06/06) informó de las diversas alternativas barajadas a efectos de ejecutar

los fondos disponibles a través del mismo. El Contrato Modificatorio Ómnibus, en su parte CP 1192/OC-AR (3 a 6), refiere a los recursos redireccionados por un monto de USD 96,0 millones. Los montos redireccionados serían colocados a través de la utilización de la figura del Fideicomiso, para lo cual, como en las instancias de creación de similares instrumentos asociados al Modificatorio N° 3 al Contrato 1192/OC-AR, se requiere su implementación por ley o en su defecto, por un DNU.

La SSEPYMEyDR, en función de la consolidación de la situación de liquidez y solvencia del sistema económico-financiero de las entidades, ha instruido el diseño de estrategias de colocación de los fondos. En oportunidad de la realización de la Misión de Revisión de Cartera BID (septiembre de 2005), la UCP presentó con carácter informal para el tratamiento preliminar del BID, una propuesta alternativa de asignación de recursos, basada en la licitación de recursos al sistema financiero con la participación del BICE como entidad de segundo grado, se adjuntaron en la oportunidad, proyectos de convenio de participación del citado banco y de Reglamento de Crédito y Licitación de la operación, consensuados con dicha entidad financiera.

El BID introdujo en el análisis, la alternativa de considerar una operatoria de financiamiento a empresas en moneda doméstica, asumiendo el estado el riesgo de cambio emergente del fondeo en dólares. Esta última instancia no obtuvo opinión favorable de la Subsecretaría.

Dentro de las acciones acordadas, el BID anunció que antes de noviembre de 2005 se llevaría a cabo una Misión de Administración para definir líneas de acción respecto de la utilización de los recursos del financiamiento. La Misión no se produjo, sin perjuicio de lo cual, la UCP con fecha 17/03/06, presentó al Banco con carácter informal y como documento sujeto a análisis, y antecedente para la Misión a realizar, una “Propuesta de Asignación de Recursos para la Reactivación del Programa”. La misma prevé, en la parte pertinente, la unificación de los recursos pendientes de colocación del segundo fideicomiso y los provenientes del redireccionamiento de cartera del Decreto 1636/04, sumando un total de USD 146,0 millones, a ejecutar por el Banco de la Nación Argentina como originante de créditos en los términos del Programa.

En la citada propuesta, puede leerse “...b. Corresponde destacar que en el marco del fortalecimiento del financiamiento a las MIPyMEs, el Ministerio de Economía y Producción ha asignado al Banco de la Nación Argentina (BNA) un rol de primera preferencia y, en esta dirección, la entidad financiera ha potenciado en el corriente año 2006 su protagonismo como eje central en las políticas públicas de apoyo al crecimiento de la inversión productiva de las empresas del sector” “c. En este contexto, como primera medida dirigida a una inmediata reactivación de las fuentes de colocación de los recursos pendientes del Contrato 1192/OC-AR (1 y 2), el Organismo Ejecutor del Programa ha dispuesto la inmediata reconsideración de la participación del Banco de la Nación Argentina como destinatario de la ejecución del 2º Fideicomiso previsto por el Decreto 1118/03. En este aspecto, se está avanzando en las tratativas con el citado Banco para la suscripción con Nación Fideicomisos S.A. del Contrato de Fideicomiso...”. “d. el Organismo Ejecutor ha considerado que el BNA constituye un vehículo eficiente para la canalización complementaria de los recursos del Redireccionamiento de Cartera del Banco, a través de la ampliación de los fondos previstos para la ejecución del segundo Fideicomiso...”. “f. El mecanismo de asignación de los recursos responderá en lo general a las previsiones contenidas en las Normas Operativas vigentes para la ejecución del Primer Fideicomiso. En particular, de acuerdo con las modificaciones que oportunamente se introdujeron en dichas normas para viabilizar la participación del BNA, según las solicitudes y acuerdos alcanzados con la entidad que obtuvieron luego la no-objeción del BID (26/12/02), el Contrato de Fideicomiso y Anexos que habría de aplicarse en la operatoria con el BNA no incluye el Contrato de Garantía Bancaria e Indemnidad que fuera suscripto con las IFIs del Primer Fideicomiso, fundado en criterios de responsabilidad pública y ausencia de riesgo moral”. Finaliza la exposición en la nota expresando que “En la actualidad y en virtud del cambio de autoridades de la Subsecretaría, las actuaciones están sujetas a la evaluación del Organismo Ejecutor.”.

En síntesis y atento lo reseñado, los fondos disponibles del Programa, esto es, los provenientes del DNU N° 1118/03 (USD 50.0 millones), y los correspondientes al redireccionamiento (USD 96,0 millones), a la fecha de finalización de nuestras tareas de

campo de la presente auditoria, continúan sin ejecutarse, lo cual pone de manifiesto y ratifica lo citado para el ejercicio 2004, respecto a *“la inconveniencia de asignar recursos adicionales a un Programa que a la fecha ha demostrado serías dificultades para ejecutar los fondos disponibles”*

C. ESTRUCTURACIÓN LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BICE-USD 30.000.000,00:

Tal como se desprende de los Informes de Ejecución ejercicio 2005, se encuentra en trámite por Expediente PROY-SO1: 0005207/2005, la estructuración de una línea de crédito, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como entidad de primer grado, para el financiamiento a MIPyMES comprendidas dentro de los parámetros previstos en la operatoria vigente. Se detallan seguidamente los principales aspectos de esta línea de crédito:

Objetivos y Estado de situación:

- a) Destinar recursos disponibles del Programa (Contratos 643/OC-AR y 867/SF-AR) a una alternativa próxima e inmediata de colocación dirigida a generar créditos para MIPyMES en las condiciones previstas en los documentos del Programa.
- b) Ampliar los canales de asignación de recursos del Programa, de forma de optimizar la ecuación de costos del mismo.
- c) En esa dirección, la UCP informa que ha avanzado en aspectos operativos y de instrumentación vinculados con una asignación directa de fondos al BICE, entidad que actualmente opera también como banco de primer piso.
- d) Con fecha 30/03/2005, la SSEPYMEyDR y el BICE suscribieron una Carta de Intención especificando los objetivos proyectados.

Contenidos de la Operatoria:

- a) Se ha consensuado con el BICE, un modelo de Convenio de Línea de Crédito de hasta USD 30,0 millones y un Reglamento de Crédito con las especificaciones de la operatoria.
- b) Los recursos van dirigidos a las empresas que no excedan el nivel máximo de ventas anuales por actividad (USD 3,5 millones para las micro y pequeñas empresas y USD

20,0 millones para las medianas) con créditos para prefinanciación y financiación de exportaciones, adquisiciones de capital fijo, proyectos de inversión y capital de trabajo, en la medida de sus encuadramientos con los estatutos del BICE.

- c) El monto máximo de crédito por empresa, es de USD 3,0 millones y los plazos pueden extenderse hasta siete años, con hasta tres de gracia.
- d) El BICE podrá solicitar desembolsos de la Línea según la estructura de plazos y tasas de transferencia respectivas que determine la SSEPYMEyDR, y deberá aplicar cada desembolso de fondos de la Línea a una operación de crédito a plazos compatibles con los del respectivo desembolso.
- e) El BCRA será el Agente Financiero de Programa, transferirá a la cuenta del BICE en ese organismo, los recursos correspondientes a cada desembolso aprobado por la SSEPYMEyDR.
- f) El BICE constituirá garantías a favor del Programa sobre los recursos desembolsados.
- g) El BICE depositará en las cuentas del Programa en el BCRA, los montos correspondientes a los servicios de capital e intereses del préstamo de acuerdo con el cronograma de vencimiento de los créditos otorgados.

Sobre el particular y, a efectos de actualizar el estado de trámite, esta auditoría solicitó dicha información con fecha 24/07/2006, a lo que la UCP informó “*Concluidas las actuaciones administrativas y provisto el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, se señalan los siguientes conceptos:*

a. Las normas pertinentes no impiden destinar el remanente no utilizado para la integración de los fideicomisos establecidos en el Decreto 1118/03 a la operatoria prevista con el BICE. La referida operatoria constituye una Línea de Crédito de hasta US\$ 30.000.000 que se financiará con el citado remanente no utilizado en los fideicomisos y los sucesivos recuperos de la misma operatoria.

b. La operación prevista no cambia el destino de los fondos dado que la Línea de Crédito a otorgarse al BICE con tales recursos se aplicará a la concesión de nuevos créditos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en los referidos Contratos. Para la inclusión de la Mediana Empresa deberá obtenerse conformidad del BID.”

Por ultimo expresa “*Cabe señalar que en la actualidad, la referida Línea de Crédito está sujeta a evaluación por parte de las nuevas autoridades de la SSEPYMEyDR*”.

Al cierre de nuestras tareas de campo y, tal como se desprende de la Nota UCP N° 214/06 de fecha 22/08/06 emitida por el Programa en respuesta al BID, en virtud de un requerimiento del Organismo Financiador respecto del segundo Fideicomiso a través del Banco de la Nación Argentina, y su ampliación con los recursos del Redireccionamiento de Cartera Productiva del Banco, junto con la aprobación de una Línea de Crédito con el BICE, el Programa informa “*...las nuevas autoridades se encuentran actualmente evaluando alternativas de Redireccionamiento de los Fondos, quedando en estudio las instrumentaciones anteriormente mencionadas.*”

D. DEL REGLAMENTO DE CRÉDITO PROPIAMENTE DICHO:

Cabe señalar preliminarmente que, de los USD 50,0 millones que integran el Patrimonio Fideicomitado, desde la firma original del Contrato de Fideicomiso (26/05/04) hasta el 31/12/2005, sólo se ha ejecutado la suma de USD 831.246,65 durante el ejercicio 2005 por el Banco Macro Bansud SA, importe que representa el 1,66 % del monto total asignado.

Al respecto, señalamos que se procedió al control del 100% del importe ejecutado y mencionado precedentemente, conforme las pautas establecidas en el Reglamento de Crédito y de otros instrumentos que hacen a la operatoria de Fideicomiso. Dichas tareas fueron llevadas a cabo, una parte en el domicilio del Fiduciario con documentación provista por éste, y otra en la propia UCP con documentación suministrada por el Proyecto: Como resultado de nuestras tareas de control, surge:



Controles directos al Fiduciario:

Efectuadas las tareas de control y análisis de la documentación en poder del Fiduciario SIASA, respecto los préstamos concedidos por la IFI (Banco Macro Bansud SA) a los subprestatarios, todo ello conforme el Reglamento de Crédito (aprobado por Resolución MEyP N° 389/05) y del Primer Contrato de Fideicomiso (19/08/2005), se detallan seguidamente, algunos puntos de dichos instrumentos:

Del Reglamento de Crédito, Título VIII-D “Formalización de los Contratos de Subpréstamos”, punto 8.06 inciso f) “...*las IFIs y el Fiduciario, según corresponda deberán abrir y mantener, para cada subpréstamo y/o descuento, un legajo con toda la información correspondiente a la solicitud, evaluación y documentación que justifique el otorgamiento del subpréstamo o redescuento en cuestión, así como toda documentación respaldatoria de la decisión crediticia y del desembolso de recursos. Dichos legajos deberán contener: 1) los informes y demás documentación relacionada con el seguimiento del crédito otorgado...*”.

Del primer Contrato de Fideicomiso, Capítulo II “Términos y condiciones generales del Fideicomiso”, Tercera - punto 3.1.3. (i) “...*El referido porcentaje deberá ser susceptible de verificación contable directamente por el Fiduciante Beneficiario, en cualquier momento, en los libros, registros y demás documentación que lo evidencie, en poder del Subprestatario, sin perjuicio de la que sobre el particular debe obrar en poder del Fiduciario*”.

En relación a lo expresado se han podido constatar las siguientes situaciones:

- a) No obra en los legajos analizados, documentación respaldatoria alguna que avale el destino dado a los fondos provenientes del préstamo por parte del Subprestatario. Consecuentemente, no hemos podido verificar el cumplimiento de lo determinado en el Reglamento de Crédito, punto 6.1, título VI-“Utilización de los Recursos del Programa”, el que expresa que las financiaciones se deberán destinar a Inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios, como así tampoco, determinar que haya tenido lugar algunas de las restricciones establecidas en el título VII “Restricciones”, punto 7.1 incisos a), b) y c) del citado Reglamento, en cuanto al destino de los fondos recibidos. Todo ello sin perjuicio de lo determinado por dicho reglamento, citado al comienzo de este apartado.
- b) No obra entre la documentación suministrada por el Fiduciario, constancia documental alguna, respaldatoria de los aportes realizados por los Subprestatarios.
- c) En los casos detallados en el siguiente cuadro, se constató la ausencia de documentación de respaldo (declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales o manifestaciones de bienes debidamente certificadas) correspondiente a

los fiadores y/o avalistas de los subprestatarios, que posibilite a cada uno de ellos, otorgar los citados respaldos.

Subprestatario	Actividad	Fiador
La Tranquera SA	Agropecuaria	Wilson y Roberto Marconi - Directores
Los Once SA		Eduardo Pierce - Director
Carbonoid SA	Comercialización y distribución de esencias y sabores para la industria alimenticia	Alberto Terezani - Director

Los cargos pertenecen a cada una de las empresas enunciadas en la primera columna.

Controles realizados en la UCP:

Subprestatario: Empresa Torreón del Sol SA: Monto del Préstamo: USD 115.000,00:

Del análisis de la documentación suministrada por el Programa relativa a los antecedentes de la empresa del título, surge:

- Si bien el objeto social de la empresa es el de la agricultura, y su radicación se encuentra en la Provincia de San Juan, el préstamo que le fue concedido se destinó a la adquisición de un compresor de origen nacional marca “Galileo”, para ser afectado a la explotación de una estación de venta de gas natural comprimido (GNC), ubicada en Paraná, Provincia de Entre Ríos.
- El subprestatario no dio cumplimiento a la presentación de los balances correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados con antelación a la fecha del otorgamiento del préstamo, dado que el más antiguo de los presentados (ejercicio irregular) es el que cerrara con fecha 31/05/2004, ello en virtud que el de comienzo de actividades data del 06/06/2003, mientras que el restante (primer ejercicio regular) con fecha de cierre 31/05/2005. Presentó además, en forma complementaria, un estado de situación patrimonial de carácter extracontable (sin certificación profesional), por el período 01/06/2005-31/08/2005.
- Con relación al monto de las ventas anuales verificadas en los instrumentos citados en el apartado precedente, se verificó que no se expone venta alguna, en ninguno de los dos ejercicios analizados, ni en el período complementario al último balance presentado. Lo comentado, resalta el incumplimiento a lo determinado en el punto V, apartado 5.02 del Reglamento de Crédito, que textualmente dice “*A efectos del cálculo*

del límite antedicho, se considerará el valor de las ventas anuales promedio correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos anuales de la empresa, de acuerdo a cifras de sus estados financieros certificados o información contable equivalente adecuadamente documentada. En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido, se considerará el promedio proporcional de ventas anuales verificado desde su puesta en marcha.”

- d) En cuanto a los estados de resultados de ambos ejercicios surge que, el cerrado el 31/05/2004, presenta como único movimiento de ese período, la integración del capital social de \$ 12.000,00; mientras que el correspondiente al finalizado el 31/05/2005, no expone cifra alguna en concepto de resultado de ventas. Por otra parte, en este último, los gastos de explotación alcanzan la suma de \$ 146.483,28; advirtiéndose ingresos extraordinarios, producto de la venta de bienes de uso (rodados), por la suma de \$ 35.000,00; lo cual reduce el quebranto final para dicho ejercicio a la suma de \$ 111.483,28 y, consecuentemente el Capital Social, por el mismo importe.
- e) En tanto el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/05/2005, refleja aportes irrevocables efectuados por los accionistas por la suma de \$ 203.800,67, lo que evitó llevar a la empresa a situación de liquidación (PN Negativo), en virtud de contrarrestar dicho efecto a través del mencionado aporte. No obstante lo comentado, no obra entre la documentación suministrada, soporte alguno que permita verificar que el aporte en cuestión, se encuentre realizado conforme normas legales vigentes en la materia, esto es: (i) Acta de Directorio en donde se mencione la intención de los accionistas a realizarlo, (ii) Acta de Asamblea aprobándolo, (iii) Libro Depósito y Registro de Acciones y; eventualmente, (iv) Acta Notarial que ratifique la cifra y le otorgue fecha cierta.

Por todo lo expuesto, se infiere la inviabilidad para el otorgamiento del crédito, calificación que debiera haber surgido al momento de efectuar; tanto el Fiduciario, cuanto el Programa, las correspondientes evaluaciones. Asimismo, es menester señalar que el préstamo se concedió a “Sola Firma” y por la suma de USD 115.000,00 (más de tres veces el Patrimonio Neto declarado al 31/05/2005, consistente en \$ 104.317,39).

Complementariamente, el Programa no cumplió con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos del Fideicomiso en su apartado “Procedimientos”, en cuanto a la emisión del “Resultado de Evaluación”, además de lo establecido en los diferentes instrumentos de la operatoria, toda vez que es el Programa quien finalmente autoriza o no el otorgamiento de los préstamos.

BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2006.

**INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DE
LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS N° 643/OC, N° 867/SF y N° 1192/OC-AR BID
DEL “PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA”
(Ejercicio N° 14 finalizado el 31/12/2005)**

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Producción.

Durante el desarrollo del examen sobre los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/05 del “Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas”, se ha examinado el cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter contable - financiero contempladas en las diferentes secciones y anexos de los Contratos de Préstamos Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OCAR, en su parte pertinente, celebrados entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 1192/OC-AR:

1. ESTIPULACIONES ESPECIALES:

a) Cláusula 1.01: Costo del Programa (USD 200.000.000,00):

A la fecha de cierre del ejercicio económico (31/12/05), se había ejecutado el 13,81% del total del Programa, según el siguiente detalle extraído del Estado de Costo y Financiamiento, elaborado por el Proyecto:

Ejecución	Fuente de Financiamiento		Total
	BID	Aporte Local	
Acumulada al 31/12/2004	14.514.331,00	11.476.374,57	25.990.705,57
Del ejercicio 2005	1.156.096,65	463.432,56	1.619.529,21
Acumulada al 31/12/2005	15.670.427,65	11.939.807,13	27.610.234,78
Porcentajes de ejecución:	15,67%	11,94%	13,81%

Del control llevado a cabo por esta auditoría, surge que la real ejecución del ejercicio 2005 y su consiguiente cifra de aplicaciones acumuladas al cierre, es la que se expone en el siguiente cuadro:

Ejecución	Fuente de Financiamiento		Total
	BID	Aporte Local	
Acumulada al 31/12/2004	14.514.331,00	11.476.374,57	25.990.705,57
Del ejercicio 2005	831.246,65	(*) 3.575.704,49	4.406.951,14
Acumulada al 31/12/2005	15.345.577,65	15.052.079,06	30.397.656,71
Porcentajes de ejecución:	15,35%	15,05%	15,20%

(*): Incluye ejecuciones del componente de gastos denominado “Asistencia Técnica”, afrontado con recursos del Tesoro Nacional por USD 4.521,33. Los aportes locales realizados por las IFIs y Subprestatarios alcanza la suma de USD 3.571.183,16. Así también, nos remitimos al Memorando a la Dirección del Programa, Apartado B. 8. a), adjunto al presente.

b) Cláusula 1.02: Monto del Financiamiento (USD 100.000.000,00):

Durante el transcurso del ejercicio 2005 el BID efectuó al Programa, los siguientes desembolsos:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses		
Fecha	Concepto	Importe
10/11/2005	Desembolso de Fondo Rotatorio	750.000,00
05/12/2005	Reposición Fondo Rotatorio	406.096,65
Total Desembolsado 2005		1.156.096,65

Al 31/12/2005, la composición de lo desembolsado por el organismo financiador, fue la siguiente:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses		
Concepto	Importe	Porcentaje s/el total
Desembolsado al 31/12/04	14.514.331,00	14,51%
Desembolsos ejercicio 2005	1.156.096,65	1,16%
Acumulado al 31/12/2005	15.670.427,65	15,67%

c) Cláusula 1.04: Recursos adicionales:

Durante el ejercicio 2005, se realizaron los siguientes aportes en concepto de recursos adicionales a los del préstamo:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	Importe
Aporte de las Entidades Financieras (IFIs)	3.449.403,82
Aporte de Subprestatarios	121.779,34
Total Recursos Adicionales	3.571.183,16

Cabe señalar que se verificaron aportes de contrapartida local (Tesoro Nacional), por la suma de USD 4.521,33 para cancelar gastos del componente de Asistencia Técnica.

d) Cláusula 2.01: Amortización:

Cumplida. En el ejercicio cerrado el 31/12/2005, tuvieron lugar los pagos de amortizaciones del principal detallados en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses					
Contrato de Préstamo		Nota UCP N°	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR	USD	040/05	3/32	15/03/05	453.182,22
1192/OC-AR	USD	192/05	4/32	15/09/05	453.182,22
1192/OC-AR	\$	040/05	3/32	15/03/05	390,63
1192/OC-AR	\$	192/05	4/32	15/09/05	390,63
Total abonado ejercicio 2005 en concepto de amortización del Préstamo:					907.145,70

e) Cláusula 2.02: Intereses:

Cumplida. Durante el ejercicio finalizado el 31/12/2005, se abonaron los siguientes montos en concepto de intereses:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses					
Contrato de Préstamo		Nota UCP N°	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR	USD	048/05	1/05	15/03/05	(1) 336.223,93
1192/OC-AR	USD	191/05	2/05	15/09/05	(2) 317.513,12
1192/OC-AR	\$	048/05	1/05	15/03/05	(1) 232,07
1192/OC-AR	\$	191/05	2/05	15/09/05	(2) 228,42
Total abonado ejercicio 2005 en concepto de intereses:					654.197,54

(1) y (2): Referentes para el siguiente cuadro.

En el siguiente cuadro, se detalla el origen de los recursos para cancelar las respectivas cuotas de dichos servicios financieros abonados durante el ejercicio 2005:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
C.P. N°/Moneda	Cuota N°	Origen de los Recursos	Total Aportado	Total Cuota
1192/OC-AR/USD y \$	1/05 (1)	Tesoro Nacional	299.456,00	336.456,00
		Programa Global de Crédito	37.000,00	
	2/05 (2)	Tesoro Nacional	317.741,54	317.741,54
		Programa Global de Crédito	0,00	
Total Abonado:				654.197,54
Resumen origen de los fondos				
Primera y Segunda cuota 2005abonada por el Tesoro Nacional:				617.197,54
Primera y Segunda cuota 2005 abonada por el Programa:				37.000,00
Total Abonado:				654.197,54

Respecto el origen de los recursos para afrontar los servicios financieros de intereses, nos remitimos a nuestro apartado j) del presente.

f) Cláusula 2.03: Recursos para Inspección y Vigilancia Generales:

Cabe señalar que durante el ejercicio 2005 no se efectuaron pagos por este concepto. Al respecto, en el cuadro que continúa se exponen los siguientes hechos relacionados con el FIV, efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Situación al 31/12/05	CP 1192/OC-AR		Total
	Tramo en dólares	Tramo en Pesos	
Debitado en ejercicios anteriores	570.000,00	12.500,00	582.500,00
Dispensado en ejercicios anteriores	410.000,00	7.500,00	417.500,00
Totales:	980.000,00	20.000,00	1.000.000,00

Se realizan observaciones puntuales respecto al monto total de FIV dispensado por el Banco (USD 417.500,00) en nuestro Memorando a la Dirección del Proyecto - Apartado A. 5.

g) Cláusula 2.04: Comisión de Crédito:

Cumplida. Durante el transcurso de 2005, vencieron y tuvieron lugar los pagos de las siguientes cuotas:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses		
Período	Vencimiento	Ordenado Pagar y Pagado
1º Semestre de 2005	15/03/2005	103.346,09
2º Semestre de 2005	15/09/2005	105.230,57
Total Abonado:		208.576,66

Los importes abonados al BID por este concepto, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional, según lo expresan las notas emitidas por la Tesorería General de la Nación N° 1007/2005 del 14/03/05 para la cuota correspondiente al primer semestre de 2005, y N° 3924/2005 del 14/09/05 para la atinente al segundo semestre de dicho año.

h) Cláusula 3.03: Reembolso de gastos con cargo al financiamiento:

No hubo durante el ejercicio 2005, ningún reembolso de gastos con cargo al financiamiento, tanto del componente de Crédito como del de Asistencia Técnica.

i) Cláusula 3.04 (b): Plazos para comprometer y para desembolsar los recursos del financiamiento:

En el mes de noviembre de 2004, mediante Decreto N° 1636 se aprobó el Contrato Modificadorio Ómnibus que abarca el Préstamo BID 1192/OC-AR. El mencionado Contrato Modificadorio Ómnibus fue suscripto por el BID en el mes de abril de 2004 y por la Nación Argentina el 13/12/2004.

El nuevo plazo para comprometer los recursos del financiamiento en créditos a favor de las IFIs, finalizará el 15/01/2008, en tanto el plazo para desembolsar la parte del financiamiento que hubiera sido comprometida, finalizará el 15/07/2008.

Es de mencionar asimismo que, el Proyecto a través de Nota UCP N° 170/06 del 29/06/06, informa que no se han producido prórrogas para el desembolso de los fondos, manteniéndose las estipuladas en los contratos modificados y/o redireccionados mediante el Decreto N° 1636/2004.

j) Cláusula 4.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de los créditos:

Durante el Ejercicio 2005, tal como surge de los estados financieros del Programa, se destinaron fondos al Fideicomiso MyPEs II a), por un monto de USD 831.246,65 para asistir crediticiamente a diez empresas MIPYMEs.

Al 31/12/2005, no se había cobrado ninguna cuota de los Pagarés emitidos por el Fiduciario SIASA. Por ello, a esa fecha, no existen fondos provenientes de recuperaciones del Fideicomiso MyPEs II a).

Respecto de los Fondos provenientes de recuperaciones de los subpréstamos del MyPEs II original, los mismos se encuentran depositados en la cuenta del Programa abierta en el BCRA, y habilitada a ese fin. De ella, se retiraron los fondos para hacer frente a las cuotas de amortización vencidas en los meses de marzo y septiembre de 2005.

Cabe señalar no obstante, que el Programa no generó fondos suficientes para hacer frente al pago de los servicios de la deuda correspondientes al ejercicio 2005 (hecho recurrente en ejercicios anteriores), razón por la cual, se solicitó a la Secretaría de Hacienda la atención del pago de los mismos. Tal situación se refleja en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses		
Vencimientos	Conceptos del Pago	
	Comisión de Compromiso	Intereses
15/09/00	369.508,20	0,00
15/03/01	330.645,01	0,00
15/09/01	315.826,15	0,00
15/03/02	287.689,13	0,00
15/09/03	259.652,26	350.338,46
15/03/04	64.356,23	250.484,86
15/09/04	104.943,05	262.614,47
15/03/05	103.346,09	299.456,00
15/09/05	105.230,57	317.741,54
Totales	1.941.196,69	1.480.635,33

k. Cláusula 4.07: Cooperación Técnica:

Durante el ejercicio 2005, no se realizaron gastos en concepto de Cooperación Técnica con recursos del Préstamo.

Sólo se efectuó un gasto con fondos del Programa (Aporte Local), en concepto de Asistencia Técnica destinada a la promoción y difusión del Programa, por un monto de USD 4.521,33.

l) Cláusula 4.08: Contratación de consultores, profesionales o expertos:

Cumplida en términos generales. En nuestro Memorando a la Dirección del Proyecto, Apartado A. 8. adjunto al presente, se incorpora mayor detalle .

m)Cláusula 5.01: Registro, inspecciones e informes:

Cumplida en términos generales, se realizan observaciones específicas en nuestro Memorando a la Dirección del Programa, Apartados A. 2. y B. 1. 2. 6. 8. 9. 11.y 15.

2. NORMAS GENERALES:

a) Artículos 4.04: Desembolsos para Cooperación Técnica:

Durante el Ejercicio 2005 no se realizaron desembolsos para Cooperación Técnica del Préstamo.

b) Artículos 6.03: Utilización de bienes:

Cumplida en términos generales. En nuestro Memorando a la Dirección del Proyecto, se realizan observaciones específicas, Apartados A. 9 y B. 12.

c) Artículo 6.04(b): Recursos Adicionales:

Cumplida. Hemos tenido a la vista copia de la Decisión Administrativa N° 01/05 de fecha 11/01/05 de Distribución del Presupuesto Ejercicio 2005 correspondiente al Programa 24, Servicio Administrativo Financiero N° 354.

d) Artículos 7.03: Informes semestrales de ejecución del proyecto

Cumplida. El Informe correspondiente al primer semestre de 2005, fue remitido al BID adjunto a Nota UCP N° 182/05 del 31/08/05, y éste manifestó su no objeción por Nota

CAR N° 5794/05 del 19/10/05. El Informe correspondiente al segundo semestre de 2005 fue remitido al BID, a través de Nota UCP N° 33/06 del 27/02/06. El BID, por Nota CAR N° 1220/05, solicitó información complementaria a efectos de dar por cumplida la presentación del citado Informe. El Programa cumplimentó los requisitos solicitados, mediante el envío de Nota UCP N° 128/06 del 02/06/06, por su parte el BID manifestó su no objeción por Nota CAR 3548/06 del 25/07/06.

e) Artículos 7.01: Control Interno y Registros:

Cumplida en terminos generales, se realizan observaciones específicas en nuestro Memorando a la Dirección del Programa (Apartados A.2 y B.1., 2, 6, 8, 9, 11 y 15).

3. CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 DEL 05/09/02:

a) Cláusula 3.06 (a), (b) y (c) - Condiciones especiales previas al primer desembolso siguiente a la firma del Contrato Modificatorio N° 3:

Cumplida. En similar realizado por esta AGN del ejercicio inmediato anterior, se exponen analíticamente los cumplimientos de los tres incisos de esta cláusula.

b) Cláusula 3.07 - Condición previa al primer desembolso al segundo Fideicomiso Financiero:

No cumplida. Nos remitimos al apartado B. de nuestro Informe Sobre el Cumplimiento del Reglamento de Crédito, adjunto.

B. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 643/OC-AR:
ESTIPULACIONES ESPECIALES:

a) Cláusula 1.01: Monto: USD 30.000.000,00:

Cumplida. A la fecha de inicio del ejercicio económico 2005, se había desembolsado totalmente el Préstamo.

b) Cláusula 3.01: Amortización:

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto, durante el ejercicio 2005:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Vto./Pago	Nota UCP N°	Importe
14/28	07/04/05	060/05	1.061.733,56
15/28	07/10/05	201/05	1.023.562,64
Total Abonado:			2.085.296,20

La segunda cuota fue por EUR 845.221,01 equivalentes a USD 1.023.562,64

c) Cláusula 3.02: Intereses

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto, durante el ejercicio 2005:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Vto./Pago	Nota UCP N°	Importe
1	07/04/05	068/05	366.092,58
2	07/10/05	202/05	322.692,88
Total Abonado:			688.785,46

La segunda cuota fue por EUR 267.086,57, equivalentes a USD 324.016,22

d) Cláusula 6.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de créditos:

Los fondos provenientes de recuperaciones de los subpréstamos (por las cobranzas efectuadas por el BCRA en su carácter de Agente Financiero del Programa), fueron depositados en las cuentas que el Programa tiene habilitadas para la operatoria en el BCRA, tal como surge de los registros contables del Programa, respaldada por los comprobantes emitidos por la Gerencia de Crédito del BCRA. Al respecto, en el cuadro siguiente se exponen en forma detallada los citados montos de cobranzas, que incluyen las correspondientes al Préstamo N° 867/SF-AR:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	MyPEs I
Cobranzas acumuladas al 31/12/2004	82.877.634,80
Cobranzas efectuadas en el ejercicio 2005	31.816,00
Total de Cobranzas acumuladas al 31/12/2005	82.909.450,80

Las cobranzas incluyen las correspondientes al CP N° 867/SF-AR.

C. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 867/SF-AR:

ESTIPULACIONES ESPECIALES:

a) Cláusula 1.01: Monto USD 15.000.000,00:

Cumplida. Cabe señalar que del importe total del préstamo (USD 15.000.000,00) se desembolsaron al 31/12/2005 USD 14.110.259,29, en tanto el remanente de USD 889.740,71, no se desembolsará (cancelado), razón por la cual, se considera recibida por el Proyecto, la totalidad del monto del financiamiento.

b) Cláusula 3.01: Amortización:

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto, durante el ejercicio 2005:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Vto/Pago	Nota UCP N°	Importe
6/30	07/04/05	060/05	470.341,98
7/30	07/10/05	201/05	470.341,98
Total Abonado:			940.683,96

c) Cláusula 3.02: Intereses.

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto, durante el ejercicio 2005:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Vto/Pago	Nota UCP N°	Importe
1	07/04/05	068/05	176.378,24
2	07/10/05	202/05	169.323,11
Total Abonado:			345.701,35

d) Cláusula 6.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de los créditos

Los fondos provenientes de recuperaciones de los subpréstamos (por las cobranzas efectuadas por el BCRA en su carácter de Agente Financiero del Programa) fueron depositados en las cuentas que el Programa tiene habilitadas para la operatoria en el

BCRA, tal como surge de los registros contables del Programa, respaldada por los comprobantes emitidos por la Gerencia de Crédito del BCRA. Al respecto, en el cuadro siguiente se exponen en forma detallada los citados montos de cobranzas, que incluyen las correspondientes al Préstamo N° 643/OC-AR:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	MyPEs I
Cobranzas acumuladas al 31/12/2004	82.877.634,88
Cobranzas efectuadas en el ejercicio 2005	31.816,00
Total de Cobranzas acumuladas al 31/12/2005	82.909.450,80

Las cobranzas incluyen las correspondientes al CP N° 643/OC-AR.

D. CONTRATOS DE PRÉSTAMOS REDIRECCIONADOS AL 1192/OC-AR (1) y (2):

Atento lo mencionado en nuestro Informe sobre el Cumplimiento del Reglamento de Crédito, Apartado B, a través del Decreto N° 1636 del 24/11/2004, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Modelo de Contrato Modificatorio Ómnibus N° 1192/OC-AR, con la finalidad de apoyar la reactivación económica del país. Consecuentemente, dicho instrumento fue suscripto entre la Nación Argentina y el BID con fecha 13/12/2004 a efectos de reformular el CP 1192/OC-AR y redireccionar cuatro préstamos que, en la parte pertinente al Programa, destina al MyPEs recursos adicionales por un total de USD 96.000.000,00. A su vez, los fondos a aportar en concepto de Contrapartida Local, es el equivalente a la misma cantidad de dólares, esto es USD 96.000.000,00; lo que a nivel pari-passu significa el 50% para ambas fuentes de financiamiento, totalizando dicho redireccionamiento la suma de USD 192.000.000,00 que se agregan en carácter de adicional al total del costo del Programa ya existente de USD 200.000.000,00.

Consiguientemente, el costo estimado de todos los programas que se detallan en el siguiente cuadro, relacionados con la micro, pequeña y mediana empresa, es el equivalente a USD 392.000.000,00:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Fuente de financiamiento BID-Préstamos OC-AR				
Nº	Apéndice	Cláusula Nº	Categoría	Importe
795	2	1.01	Componente de Crédito	13.860.000,00
			FIV	140.000,00
Total Aporte 795/OC-AR				14.000.000,00
1060	4	1.02	Componente de Crédito	9.900.000,00
			FIV	100.000,00
Total Aporte 1060/OC-AR				10.000.000,00
1068	6	1.02	Componente de Crédito	33.660.000,00
			FIV	340.000,00
Total Aporte 1068/OC-AR				34.000.000,00
1164	9	1.02	Componente de Crédito	37.620.000,00
			FIV	380.000,00
Total Aporte 1164/OC-AR				38.000.000,00
Total de fondos redireccionados Fuente BID (50%)				96.000.000,00
Fuente de financiamiento Aporte Local				
Recursos Adicionales de la Nación (50%)				96.000.000,00
Monto redireccionamiento ambas fuentes				192.000.000,00
Costo original del Programa				200.000.000,00
Costo Total				392.000.000,00

El Contrato Modificatorio Ómnibus N° 1192/OC-AR, se formalizó a través de la suscripción del mismo el 13/12/2004. No obstante no haberse realizado operatoria alguna durante el ejercicio objeto de auditoría, se abonaron los siguientes importes en concepto de Amortización, Intereses y Comisión de Crédito:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses						
Préstamo N°	Fecha	Cuota N°	Concepto del Pago			Total
			Capital	Intereses	C. de Crédito	
1192 OC-AR (3)	21/09/05	1	0,00	0,00	27.036,12	27.036,12
1192 OC-AR (4)	22/07/05		0,00	0,00	15.133,43	15.133,43
1192 OC-AR (5)	15/09/05		10.153,85	6.800,84	63.993,98	80.948,67
1192 OC-AR (6)	15/06/05		0,00	0,00	47.876,90	47.876,90
	15/12/05	2	0,00	0,00	21.550,69	21.550,69
Totales			10.153,85	6.800,84	175.591,12	192.545,81

BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2006.

MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA”
CONVENIOS DE PRÉSTAMOS N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR y N° 1192/OC-AR BID
(Ejercicio N° 14 finalizado el 31/12/2005)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31/12/05, correspondientes al “Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa”, Convenios de Préstamos N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR y N° 1192/OC-AR BID, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria, no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiese conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la adopción de las recomendaciones referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

Por otra parte y, al solo efecto de guiar la lectura de este informe, se listan a continuación aquellas observaciones que consideramos tienen mayor impacto y significatividad:

Índice	Título
A. 3.	Fondos para Incobrables
A. 7.	Estructuración de una Línea de Crédito con el BICE-USD 30.000.000,00
B. 5.	Nota 6-Ex Bancos en Gestión Judicial (Concurso y/o Quiebra)
B. 11.	Primer Contrato de Fideicomiso (26/05/04)-Última Modificación (19/08/05)- C.C.
B. 16.	Diferencias de Cambio-Estados Financieros expresados en Pesos
B. 17.	Control de Cumplimiento del Reglamento de Crédito-Docum. brindada por SIASA
B. 18.	Control de Cumplimiento del Reglamento de Crédito-Docum. brindada el O.E.

A. OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO SUBSANADAS AL 31/12/05.

1. SALDOS ADEUDADOS POR LAS IFIs:

Observación: Respecto los saldos adeudados por la IFIs al 31/12/2005, cabe señalar que del cotejo realizado entre la documentación suministrada por el Proyecto, las respuestas a nuestras circularizaciones efectuadas por los bancos participantes y lo informado por BCRA, surgen las siguientes diferencias de saldos:

Deuda de Capital Operatoria MyPEs I-Diferencia Registros UCP/BCRA				
Cuenta N°	Banco	Saldos al 31/12/05		Observación
		S/UCP	S/BCRA	
135	Ex BUCI	USD 1.175.529,00	\$ 1.441.052,34	(*)
178	Ex Balcarce SA	USD 1.281.753,00	USD 2.090.320,00	(**)

(*): El saldo al 31/12/05 difiere del informado al 31/12/04, en virtud de la inclusión de intereses devengados al 31/12/98 por encontrarse dentro de la deuda que asumiera CorpBanca SA con el BCRA (Nota a los EECC 5).

(**): La diferencia expuesta, se justifica por la disminución de la deuda de este banco por la ejecución de las garantías constituidas por el mismo (Títulos Públicos VN USD 811.000,00).), y por los intereses de que corresponden a otro banco (exBid) por USD 2.433.El BCRA, no informa de tal situación.

Comentarios de la UCP: Sin comentarios.

Recomendación: Conciliar debidamente las diferencias detalladas precedentemente y, de ser necesario, efectuar los ajustes que considere pertinentes en el ejercicio 2006, además de efectuar conciliaciones periódicas de los saldos durante todo el ejercicio. Por otra parte, requerir al BCRA efectúe las correcciones correspondientes, conforme los cambios producidos en las situaciones de deudas de los bancos participantes del Programa.

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR LAS IFIS-ANTERIOR SISTEMA:

Observación: Del control llevado a cabo sobre el saldo de las garantías constituidas por las IFIs al cierre del ejercicio 2005, conforme los saldos de deuda de capital del anterior sistema de otorgamiento de préstamos, hemos podido verificar que los Bancos Del Chubut SA, Macro SA y Julio SA, identificados por el Programa bajos los números 83, 285 y 305 respectivamente, no poseen deuda alguna con el Proyecto al cierre del ejercicio, según los estados financieros del Proyecto e información suministrada por BCRA. No obstante, se

verifica que continúan exponiéndose en Cuentas de Orden (Garantías de las IFIs) y en nota a los estados financieros N° 11, los saldos de sus pertinentes garantías. Cabe aclarar que la información expuesta por el Programa arroja saldos no actualizados al 31/12/2005. En los siguientes cuadros, se realiza detalle de lo mencionado:

Cuenta N°	Banco	UCP-NOTA N° 11-Saldos S/EEFF al 30/06/05-en USD		
		MyPEs I	MyPEs II	Total Garantías
83	Del Chubut SA	0,00	90.702,90	90.702,90
285	Macro SA	0,00	47540,24	47.540,24
305	Julio SA	0,00	50.000,00	50.000,00
59	Entre Ríos	140.400,43	0,00	140.400,43
Totales:		140.400,43	188.243,14	328.643,57

Cuenta N°	Banco	BCRA-Saldos al 31/12/2005-En Pesos		
		MyPEs I	MyPEs II	Total Gtías.
83	Banco del Chubut	0,00	0,00	0,00
285	Macro S.A.	0,00	0,00	0,00
305	Julio S.A.	0,00	0,00	0,00
59	Entre Ríos	477.062,84	0,00	477.062,84
Totales:		477.062,84	0,00	477.062,84

Comentario de la UCP: Se procederá a efectuar la correspondiente revisión y ajuste.

Recomendación: Conciliar oportuna y periódicamente los saldos de garantías constituidas por las IFIs con la información recibida por el BCRA. En los casos observados, realizar los ajustes que hubiere lugar, solicitando además al organismo financiero del Programa, la correspondiente conversión a dólares de la cartera de garantías por éste informada.

3. FONDO PARA INCOBRABLES:

Observación: Teniendo en cuenta lo descripto en el punto III- 1. b) de nuestro informe sobre los estados financieros del Programa al 31/12/05, se considera insuficiente la cifra de USD 401.240,00 generado para el “Fondo de Cobertura para Incobrables”, reflejado en los estados contables al 31/12/05 y mencionado en la correspondiente nota a los Estados Contables. Esta observación se viene realizando recurrentemente desde varios ejercicios para atrás.

Comentarios de la UCP: Se ha incluido un porcentual en la tasa de transferencia de los fondos a cobrar a las IFIs participantes, de modo tal que permita en el tiempo de ejecución de Programa, y en la del fondo semilla generado (fondos rotatorios), generar los recursos para la cobertura de los egresos financieros y otros costos y gastos vinculados con la ejecución del proyecto.

Estos recursos permitirán cubrir la diferencia señalada, posibilitando atender la parte proporcional de incobrables que debería pagarse al BID en cada una de las amortizaciones semestrales de los Préstamos.

Recomendación: No obstante los comentarios vertidos por la UCP, los cuales son una reiteración textual de los realizados en ejercicios anteriores y, teniendo en cuenta las situaciones descriptas en el Apartado III. 1. de nuestro Informe sobre Estados Financieros del Programa al 31/12/05, recomendamos agilizar los mecanismos de estudio a efectos de generar los recursos suficientes para atender las situaciones descriptas en la información suministrada por la DGAJ del Ministerio de Economía y Producción, relacionada con las bajas probabilidades de recupero de importes considerables, concernientes a deudas de capital involucrados en distintas entidades financieras en situación litigiosa.

4. MATRIZ DE FINANCIAMIENTO: COMPONENTE DE ASISTENCIA TÉCNICA-SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA:

Observación: Tal como expresáramos en nuestro informe de auditoría correspondiente al ejercicio inmediato anterior, el Componente de Asistencia Técnica - Seguimiento y Auditoría, durante el ejercicio 2004 sufrió una modificación al habersele adicionado USD 240.000,00 que fueron detraídos del Componente de Crédito, objetivo fundamental del Programa.

Al respecto, si bien la respuesta brindada oportunamente por el Proyecto refiere que esta decisión se tomó a niveles superiores, no tenemos constancia si la misma dio origen a la elaboración de algún documento adicional y, consecuentemente, si el Programa cuenta con la correspondiente No Objeción del BID.

Comentario de la UCP: De la revisión de los archivos del proyecto, no surge documentación alguna sobre el particular. No obstante, se tendrá en cuenta la observación y se analizará la posibilidad de solicitar el reintegro al Componente de Crédito.

Recomendación: Respetar estrictamente lo firmado y pactado con el BID a través del instrumento vigente a partir del 13/12/04.

5. REASIGNACIÓN DEL FIV DISPENSADO:

Observación: Tal como mencionáramos en nuestro informe correspondiente al ejercicio inmediato anterior, hemos verificado que el FIV dispensado, según surge de los estados contables (Costo y Financiamiento) al 31/12/2005, asciende a USD 417.500,00. No obstante según LMS 1 emitido a la misma fecha, la categoría FIV continúa con el monto original presupuestado de USD 980.000,00, no habiéndose dejado constancia de la reasignación a otra categoría del monto mencionado en primer término.

Comentario de la UCP: Se procederá a efectuar la conciliación con el BID y se informará en consecuencia.

Recomendación: Reasignar los recursos de acuerdo a lo pactado con el BID, a través del instrumento vigente a partir del 13/12/04 (Apéndice 12 del Contrato Modificatorio Ómnibus).

6. COSTOS FINANCIEROS:

Observación: Del control llevado a cabo sobre los costos financieros del Programa correspondientes al ejercicio 2005, surgen las diferencias expuestas en los cuadros que continúan:

1° Vencimiento - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	
643/OC	Intereses	361.300,87	361.690,80	-389,93
867/SF		176.378,24	175.895,01	483,23
1192 USD		330.271,90	332.560,01	-2.288,11
1192 \$		137,04	137,41	-0,37
1192 USD	C. Compromiso	103.346,09	103.514,85	-168,76
Totales		971.434,14	973.798,09	-2.363,95

Los montos calculados por AGN coinciden con los ordenados pagar por el BID.

2° Vencimiento - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	
643/OC	Intereses	332.408,22	332.408,22	0,00
867/SF		169.323,11	169.787,01	-463,90
1192 USD		324.092,33	324.092,33	0,00
1192 \$		228,42	228,42	0,00
1192 USD	C. Compromiso	105.230,57	105.230,57	0,00
Totales		931.282,65	931.746,55	-463,90

Los montos calculados por AGN coinciden con los ordenados pagar por el BID.

Saldo a Pagar al 31/12/05 - Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Préstamo	Concepto	Montos		Diferencias
		Según AGN	Según UEP	
643/OC	Intereses	131.090,01	129.475,82	1.614,19
867/SF		76.626,55	75.576,87	1.049,68
1192 USD		185.851,89	184.131,04	1.720,85
1192 \$		128,25	128,25	0,00
1192 USD	C. Compromiso	29.624,69	29.624,69	0,00
Totales		423.321,39	418.936,67	4.384,72

El monto resultante de diferencia de este cuadro, surge por la sumatoria de las diferencias de los dos cuadros anteriores y del tramo correspondiente al último trimestre de 2005.

Comentario de la UCP: Se tendrá en cuenta la observación y se practicarán los ajustes correspondientes.

Recomendación: Conciliar debidamente los importes a pagar al BID, ajustando las cifras que, por errores de la UCP se hubieran producido. Dejar expuestas en notas a los estados contables, toda incongruencia entre importes pagados y a pagar (BID/UCP), que serán objeto de regularizaciones posteriores.

7. ESTRUCTURACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BICE - USD

30.000.000,00:

Observación: Tal como fuera observado en el ejercicio anterior, no se advierte vinculación alguna entre los lineamientos generales de esta línea de créditos detallados a continuación, con la nueva operatoria, referida específicamente al segundo Fideicomiso Financiero. En los Informes de Ejecución ejercicio 2005, la UCP informa que se encuentra en trámite por Expediente PROY-SO1: 0005207/2005, la estructuración de una línea de crédito a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como entidad de primer grado, para el financiamiento a MIPyMES comprendidas dentro de los parámetros previstos en la operatoria vigente. Los lineamientos generales de esta línea de crédito consisten en:

Objetivos y Estado de situación:

- a) Destinar recursos disponibles del Programa (Contratos 643/OC-AR y 867/SF-AR) a una alternativa próxima e inmediata de colocación dirigida a generar créditos para MIPyMES en las condiciones previstas en los documentos del Programa.
- b) Ampliar los canales de asignación de recursos del Programa, de forma de optimizar la ecuación de costos del mismo.
- c) En esa dirección, la UCP informa que ha avanzado en aspectos operativos y de instrumentación vinculados con una asignación directa de fondos al BICE, entidad que actualmente opera también como banco de primer piso.
- d) Con fecha 30/03/2005, la SSEPYMEyDR y el BICE suscribieron una Carta de Intención especificando los objetivos proyectados.

Contenidos de la Operatoria:

- a) Se ha consensuado con el BICE, un modelo de Convenio de Línea de Crédito de hasta USD 30,0 millones y un Reglamento de Crédito con las especificaciones de la operatoria.
- b) Los recursos van dirigidos a las empresas que no excedan el nivel máximo de ventas anuales por actividad (USD 3,5 millones para las micro y pequeñas empresas y USD 20,0 millones para las medianas) con créditos para prefinanciación y financiación de

exportaciones, adquisiciones de capital fijo, proyectos de inversión y capital de trabajo, en la medida de sus encuadramientos con los estatutos del BICE.

- c) El monto máximo de crédito por empresa, es de USD 3,0 millones y los plazos pueden extenderse hasta siete años, con hasta tres de gracia.
- d) El BICE podrá solicitar desembolsos de la Línea según la estructura de plazos y tasas de transferencia respectivas que determine la SSEPYMEyDR, y deberá aplicar cada desembolso de fondos de la Línea a una operación de crédito a plazos compatibles con los del respectivo desembolso.
- e) El BCRA será el Agente Financiero de Programa, transferirá a la cuenta del BICE en ese organismo, los recursos correspondientes a cada desembolso aprobado por la SSEPYMEyDR.
- f) El BICE constituirá garantías a favor del Programa sobre los recursos desembolsados.
- g) El BICE depositará en las cuentas del Programa en el BCRA, los montos correspondientes a los servicios de capital e intereses del préstamo de acuerdo con el cronograma de vencimiento de los créditos otorgados.

Sobre el particular y, a efectos de actualizar el estado de trámite, esta auditoría solicitó dicha información con fecha 24/07/2006, a lo que la UCP informó “*Concluidas las actuaciones administrativas y provisto el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, se señalan los siguientes conceptos:*

a. Las normas pertinentes no impiden destinar el remanente no utilizado para la integración de los fideicomisos establecidos en el Decreto 1118/03 a la operatoria prevista con el BICE. La referida operatoria constituye una Línea de Crédito de hasta US\$ 30.000.000 que se financiará con el citado remanente no utilizado en los fideicomisos y los sucesivos recuperos de la misma operatoria.

b. La operación prevista no cambia el destino de los fondos dado que la Línea de Crédito a otorgarse al BICE con tales recursos se aplicará a la concesión de nuevos créditos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en los referidos Contratos. Para la inclusión de la Mediana Empresa deberá obtenerse conformidad del BID.”

Por ultimo expresa “*Cabe señalar que en la actualidad, la referida Línea de Crédito está sujeta a evaluación por parte de las nuevas autoridades de la SSEPYMEyDR*”.

Al cierre de nuestras tareas de campo y, tal como se desprende de la Nota UCP N° 214/06 de fecha 22/08/06 emitida por el Programa en respuesta al BID, en virtud de un requerimiento del Organismo Financiador respecto del segundo Fideicomiso a través del Banco de la Nación Argentina, y su ampliación con los recursos del Redireccionamiento de Cartera Productiva del Banco, junto con la aprobación de una Línea de Crédito con el BICE, el Programa informa “*...las nuevas autoridades se encuentran actualmente evaluando alternativas de Redireccionamiento de los Fondos, quedando en estudio las instrumentaciones anteriormente mencionadas.*”.

Comentarios de la UCP: Concluidas las actuaciones administrativas y provisto el Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, se señalan los siguientes conceptos:

- a) Las normas pertinentes, no impiden destinar el remanente no utilizado para la integración de los fideicomisos establecidos en el Decreto 1118/03, a la operatoria prevista con el BICE. La referida operatoria, constituye una línea de crédito de hasta USD 30,0 millones que se financiará con el citado remanente no utilizado en los fideicomisos y los sucesivos recuperos de la misma operatoria.
- b) La operatoria prevista no cambia el destino de los fondos, dado que la línea de crédito a otorgarse al BICE con tales recursos, se aplicará a la concesión de nuevos créditos que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas en los referidos contratos. Para la inclusión de la mediana empresa, deberá obtenerse conformidad del BID.



Recomendación: Al igual que en el ejercicio anterior, merecen aclararse previamente los siguientes conceptos, a tener en cuenta como mínimo:

- a) Para que los fondos provenientes de recuperos de créditos de los mencionados préstamos puedan ser represtados, deben existir remanentes reales luego de afrontar los costos financieros y el pago de capital; hechos éstos que no se dan en este caso, según los números de los estados financieros del Programa al 31/12/05.

- b) Con el avance en la estructuración de una línea de crédito al BICE vía “Asignación Directa”, el Proyecto se aparta de la nueva operatoria de Fideicomiso.

Por lo tanto recomendamos al Proyecto, ajustarse estrictamente a la normativa vigente en materia de otorgamiento de préstamos con fondos provenientes del Organismo Financiador o en su defecto adecuar la normativa respecto a su viabilidad.

8. CONSULTORES:

Observaciones:

a) Acto Administrativo de aprobación Planta de Personal:

No se tuvo a la vista el Acto Administrativo que aprobó la Planta de Personal para el Ejercicio 2005, tal como lo establece el artículo 1º de la Resolución S.H. N° 545/98.

b) Proceso de selección - Currículum Vitae:

- (i) Se ha constatado falta de fecha de emisión en el Currículo Vitae presentado por un consultor. Idéntica omisión, se verifica en los CV presentados por el resto de los integrantes que conformaron una terna.
- (ii) Se ha constatado falta de sello de recepción por parte de la UCP, en los CV presentados por dos consultores. Idéntica situación se verificó en los CV presentados por el resto de los integrantes de una terna.

c) Control de Legajos - Acto Administrativo de Contratación:

Los Actos administrativos que aprobaron las contrataciones de Locación de Servicios de los consultores contratados por el Programa, fueron dictados con posterioridad al inicio de la relación contractual, tal como se expone en el siguiente cuadro:

Acto Administrativo		Datos del Contrato			Días de Atraso
Tipo y N°	Fecha	Período	Cantidad de Consultores	Fecha	
Resolución ME y P 28	18/01/05	01/01/05-31/03/05	1	02/01/05	16
		01/01/05-30/06/05	4	01/01/05	17
				02/01/05	16
Resolución ME y P 256	29/04/05	01/02/05-30/06/05	3	01/02/05	88
		01/04/05-30/06/05		01/04/05	29
D. Adm. 307	28/06/05	01/03/05-30/06/05		02/03/05	118
Resolución ME y P 447	11/08/05	01/07/05-31/12/05	6	01/07/05	42
D. Adm. 795	28/11/05				120

d) Control de Contratos:

- (i) Se ha podido verificar que, todos los contratos de Locación de Servicios carecen de número y fecha de suscripción por parte de los consultores y del responsable del organismo contratante.
- (ii) Las Resoluciones Ministeriales N° 028 y N° 256 de fechas 18/01/05 y 29/04/05 respectivamente, aprobaron las respectivas contrataciones de un consultor en la Función “C” Categoría II. Al respecto y, según documentación suministrada por el Programa, no obra en el legajo correspondiente, copia alguna del título universitario o terciario del consultor, requisito fundamental establecido por el Decreto N° 1184/01 en su acápite “Requisitos Obligatorios”, para encuadrar a un consultor en la mencionada categoría.

e) Control de Pagos - Situación Fiscal:

De la revisión llevada a cabo en los pagos de honorarios efectuados por el Programa a dos consultores durante el ejercicio 2005, surge:

- (i) Los pagos de honorarios efectuados por el Programa a un consultor en su condición de locatario, datan del 01/10/04 según surge de nota dirigida por el Proyecto al Coordinador del Área de Contratos y Pasantías del Ministerio de Economía y Producción de fecha 09/11/04. En relación a lo comentado, pudo verificarse que a dicho consultor se le abonó mensualmente y durante todo el ejercicio 2005, la suma de \$ 6.267,00 bajo la condición fiscal de “Responsable Monotributo”, exteriorizada oportunamente por el mismo.

Al respecto cabe señalar que, conforme lo normado por la Ley N° 25.865-artículo 21 (legislación que rige la relación fisco-contribuyente para quienes resulten alcanzados por el régimen de monotributo), como así también por la Resolución General AFIP N° 1699-artículo 23, para el caso de aquellos contribuyentes que en razón de los ingresos percibidos durante los últimos doce meses corridos, contados desde su ingreso al régimen simplificado -para el asunto bajo análisis desde el 01/10/04- hubiesen superado el monto de \$ 72.000,00, implica quedar fuera de tal régimen debiendo inscribirse en consecuencia como responsables inscriptos ante los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.

En función de lo expuesto se advierte que, a partir del 30/09/05, el consultor debería haberse inscripto en el régimen general de acuerdo a lo enunciado en el párrafo anterior; para lo cual el contribuyente -según lo establecido por la citada Resolución General AFIP N° 1699- disponía de quince días hábiles contados a partir del 30/09/05 a fin de regularizar su nueva situación ante el fisco.

Dado que tal hecho -conforme surge de la consulta realizada por esta auditoría a la página web de la AFIP- recién resulta materializado por dicho consultor en fecha 27/01/06; cabría pues observar que, en su caso, hubiese correspondido llevar a cabo dicho trámite durante los primeros quince días hábiles del mes de octubre de 2005.

Por otra parte, el Programa no cumplió con su deber fiscal de agente de retención ante ambos impuestos, al momento de efectuar los pagos de honorarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005, a través de las autorizaciones de pago Nros. 3143, 3155 y 3171 respectivamente.

- (ii) Analizados los pagos de honorarios efectuados por el Programa durante el ejercicio 2005 a otro consultor, cuyo Contrato de Locación de Servicios comprendió el período 01/03/05-30/06/05, se advierte que, -según surge de la constancia de inscripción generada por esta auditoría- la situación fiscal del citado consultor es la de Responsable Inscripto ante el Impuesto al Valor Agregado a partir del 01/09/04 y de Inscripto ante el Impuesto a las Ganancias a partir del 01/01/03.

Sin perjuicio que el consultor hubiere comenzado la prestación de sus servicios con fecha 01/03/05, en razón que el acto administrativo que aprobó su contratación fue

de fecha 28/06/05, el Programa procedió a abonar con fecha 13/07/05 los honorarios correspondientes al período completo pactado contractualmente, instrumentándolo a través de las Autorizaciones de Pago Nros. 3105, 3106, 3107 y 3108 emitidas cada una de ellas por la suma de \$ 3.610,00; correspondientes a los servicios profesionales brindados por el consultor durante los meses de marzo, abril, mayo y junio respectivamente.

En consecuencia se advierte que, a pesar de asumirse como conocida la situación fiscal del consultor, el Programa no cumplió con su deber de agente de retención respecto de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, en función de lo normado por la cláusula décima del contrato celebrado entre las partes que textualmente reza: *“En los casos que corresponda, “la UCP” procederá a la retención de las sumas debidas en concepto de impuestos, de los pagos que deba efectuarse a “el consultor”.*

Al respecto cabe destacar que, en razón de haberse abonado en un mismo mes la totalidad de los honorarios del período por un monto de \$ 14.440,00; cabría pues haber practicado las retenciones mencionadas sobre el citado total; lo cual, en esta instancia resulta de imposible cumplimiento.

f) Control de Informes:

No obran en los legajos de cuatro consultores, los informes finales detallados en el siguiente cuadro por los períodos de contratación expuestos en el mismo. Dicho requisito lo establece la Cláusula 5° del Contrato de Locación de Servicios, que textualmente expresa: *“El ultimo pago estará sujeto a la aceptación del Informe Final del consultor por la UCP”*, además de formar parte del Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR BID-Anexo “C”-Punto IX-Condiciones Especiales-Apartado 9.01:

Cantidad de Consultores	Tipo de Informe	Período Faltante
3	FINAL	Enero-Junio 2005
1		Enero-Marzo 2005
		Abril-Junio 2005

Comentarios de la UCP:

- a) En el ejercicio 2005 no se dictó el correspondiente Acto Administrativo que aprueba la Planta de Personal.
- b) A partir del ejercicio 2006, se requiere a los consultores dejar expresa constancia de la fecha de emisión de los CV que remiten al Programa. En tanto, se tomarán los recaudos tendientes a asegurar, en todos los casos, la debida constancia de la fecha de recepción de los CV por parte de la UCP.
- c) El Programa dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. El retraso se debió a cuestiones ajenas a la UCP.
- d) En el caso de la primera de las observaciones de este apartado, se tendrá en cuenta la observación y se tomarán las medidas tendientes a evitar la reiteración de este tipo de omisiones en lo sucesivo. En cuanto a los dichos de AGN para el otro consultor, informamos que el mismo ha desempeñado sus funciones como consultor de promoción y difusión desde septiembre de 2001. En todas las contrataciones se ha contado con la previa no objeción del BID, a las tareas, extensión e importes de los honorarios. En los periodos 01/01/05 al 30/03/05 y 01/04/05 a 30/06/05, se siguió el mismo procedimiento, contando con la no objeción del BID, según CAR BID 6769/04 y 1639/05.
- e) En el caso del primero de los consultores mencionados por AGN en este apartado, informamos que la UCP procedió a efectuar las retenciones a los honorarios abonados a partir del mes de enero de 2006, fecha de alta del consultor en los impuestos de las ganancias e IVA. En cuanto al segundo consultor, se informa que la situación observada obedece a una omisión involuntaria de la UCP. No obstante, se tendrá en cuenta la observación.
- f) Se cumplimento a partir del segundo semestre de 2005, atento las observaciones efectuadas oportunamente por la AGN. En lo que respecta al primer semestre, se reitera el comentario del ejercicio anterior, es decir, la UCP consideró que los informes de los consultores se encontraban incluidos en los respectivos Informes de Avance presentados al BID.

Recomendaciones:

- a) Tramitar la aprobación de la planta de personal conforme lo prescripto en la normativa vigente.
- b) Efectuar los correspondientes controles de calidad de toda la documentación presentada a la UCP por los consultores por ésta contratados, verificando la correcta y completa integración de la misma e intervenirla consecuentemente.
- c) Instrumentar los mecanismos necesarios a efectos que el acto administrativo que aprueba la contratación, sea anterior al inicio de funciones.
- d) Sugerimos numerar cada contrato suscripto por consultores y UCP, a efectos sean unívocamente identificados. A su vez, debe dejarse asentado en cada uno de ellos, la fecha en la que se suscriben. Por otra parte, los consultores encasillados en determinadas categorías, deben cumplir para ello, con los requisitos establecidos por la normativa vigente (Decreto N° 1184/01).
- e) Cumplir y hacer cumplir estrictamente lo establecido en las normativas vigentes en la materia.-
- f) Incluir en los legajos de los consultores contratados por el Programa, la totalidad de informes finales que elaboran los mismos, dándole a éstos el debido carácter adjuntando además, la correspondiente aprobación y autorización de la liberación del pago consecuente efectuado por las autoridades de la UCP.

9. OTROS GASTOS:**Cuenta Contable N° 2909 - Gastos de Representación:****Observaciones:**

Se detallan primariamente en el cuadro que continúa, las siguientes órdenes de pago:

Orden de Pago N°	Fecha	Importe \$
3025	24/01/05	419,50
3034	21/02/05	299,40
3052	21/03/05	293,00
3093	07/06/05	169,00
Total:		1.180,90

Al respecto, hemos podido observar:

- a) Las facturas que integran y respaldan las órdenes de pago detalladas en el cuadro precedente, en ningún caso se encuentran dirigidas al “Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa”.
- b) Respecto la OP N° 3093/05 emitida por un monto de \$ 169,00, para cancelar la factura N° 0001-00005438 del 20/05/05 del Restaurante Don Charras, por gastos de representación de autoridades del Programa en oportunidad del viaje a Paraná-Entre Ríos, con motivo del lanzamiento de distintos Programas de la SSEPYME y DR y del Banco BICE SA se destaca que, entre los antecedentes remitidos por el Programa, no obra documentación que acredite dicho lanzamiento, a efectos de poder constatar la inclusión del Programa 1192/OC-AR en el referido evento.

Comentarios de la UCP:

- a) Se omitió solicitar la facturación a nombre del Programa. Se tendrá en cuenta la observación.
- b) Los gastos corresponden a la reunión mantenida por autoridades de la Secretaría de Industria y de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, con autoridades de la Secretaría de Producción de la ciudad de Paraná y del Banco BICE, en la que se trataron temas vinculados a la operatoria del Programa MyPEs y de otras líneas de asistencia financiera a MIPYMEs. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Paraná, en oportunidad del viaje realizado a la provincia de Entre Ríos con motivo del lanzamiento de los programas de la SEPYME. Estas actividades implican en la generalidad de los casos, encuentros con las autoridades de la región a fin de dar a conocer con mayor profundidad los beneficios que la SEPYME pone a disposición de las empresas. Es decir, no necesariamente existe un evento “formal” de lanzamiento con documentación que acredite la participación de los programas.

Recomendaciones: Instruir a todos los funcionarios del Programa respecto del beneficiario de las facturas emitidas a ellos por cualquier proveedor. Respecto la segunda de nuestras observaciones vale mencionar, no obstante la respuesta brindada por la UCP, que no se

tuvo documentación de respaldo alguna en relación a sus dichos, como así tampoco se verificaron erogaciones relacionadas con los ítems “Viáticos y Movilidad”, por lo que no pudimos satisfacernos de comprobantes que efectivamente acrediten el evento descripto por el Programa. Recomendamos por lo tanto, dejar debidamente documentados los gastos incurridos por estos motivos.

Cuenta Contable N° 2920 - Otros Honorarios - Estudios e Investigaciones:

Observación: Se detallan en el siguiente cuadro las OP emitidas durante el ejercicio 2005 para solventar erogaciones derivadas del abono contractual con la empresa NOSIS SA:

Proveedor NOSIS – Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A.			
OP N°	Fecha	Abono mensual-Sistema de Antecedentes Comerciales	Importe \$
3024	24/01/05	Enero 2005	205,70
3040	25/02/05	Febrero 2005	205,70
3053	22/03/05	Marzo 2005	205,70
3067	25/04/05	Abril 2005	205,70
3080	20/05/05	Mayo 2005	205,70
3095	23/06/05	Junio 2005	205,70
3112	25/07/05	Julio 2005	205,70
3123	30/08/05	Agosto 2005	205,70
3131	30/09/05	Septiembre 2005	205,70
3142	28/10/05	Octubre 2005	205,70
3154	30/11/05	Noviembre 2005	205,70
3168	29/12/05	Diciembre 2005	205,70
Total			2.468,40

Al respecto y, entre la documentación remitida por el Programa, no obra nota que justifique la viabilidad del abono en relación con el objeto de Proyecto, y la correspondiente emisión de la orden de compra. Asimismo, en el cuadro comparativo de ofertas emitidas, de fecha 26/05/04, no se especifica la empresa adjudicataria.

Comentario de la UCP: Las consultas en el Sistema de Antecedentes Comerciales de la empresa NOSIS SA, se realizan para verificar datos (existencia, situación crediticia, etc.) de los subprestatarios. Previo a la contratación, se solicitó presupuesto a las firmas FIDELITAS SA, VERAZ SA y NOSIS SA. En el cuadro comparativo de ofertas, se omitió dejar constancia de la empresa adjudicada, aunque surge del mismo que el precio más bajo

corresponde al ofertado por NOSIS SA. No obstante, se tendrá en cuenta la observación y se tomarán los recaudos a fin de evitar en lo sucesivo la reiteración de similares errores formales en los expedientes.

Recomendación: Completar debidamente todas las instancias correspondientes a erogaciones efectuadas por el Programa.



Cuenta Contable N° 2011 Hard (Computadoras e impresoras):

Observación: En relación con las OP detalladas en el siguiente cuadro, no hemos tenido a la vista documentación alguna que justifique el gasto o la necesidad de la compra ni satisfacernos adecuadamente de sus ubicaciones físicas:

OP N°	Fecha	Importe \$	Bienes adquiridos	Proveedor
3033	01/02/2005	12.917,47	4 CPU	CLS SA
			4 Monitores	
			4 Regrabadoras	
3043	28/02/2005	837,80	1 Impresora	Arroba Computer SA

Comentarios de la UCP: En el primer caso, el objeto de la compra fue cubrir necesidades de equipamiento de la Unidad Ejecutora. En tanto en el segundo, la impresora fue adquirida para uso del Sr. Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, titular del organismo ejecutor del Programa. Sus ubicaciones se indican en el Inventario puesto a disposición de la AGN.



Recomendaciones: Es menester señalar primariamente, que no obra tal como se observó, documentación de respaldo de los dichos efectuados por la UCP. Por otra parte, la copia del reporte denominado “Inventario de Muebles y Útiles, Equipos de Computación, Impresoras al 31/12/2005”, no incluye el número de serie de cada bien dado de alta, a efectos de cotejar, a través de las inspecciones oculares de rigor, la correcta incorporación de los mismos. Por lo tanto se recomienda archivar adecuadamente toda documentación que respalde las órdenes de pago emitidas por el Proyecto, además de integrar debidamente el mencionado inventario.

B. OBSERVACIONES DEL EJERCICIO:

1. ESTADO DE COSTO Y FINANCIAMIENTO:

Observaciones:

- a) **Aporte Local:** Del análisis efectuado sobre los importes expuestos en el estado de referencia al 31/12/05 y su cotejo con los restantes estados y cuadros que lo acompañan, se han podido verificar las diferencias que se detallan a continuación:

Costo y Financiamiento Vs. Cuentas de Orden	
Componente de Crédito (miles de USD)	
Según Estado de Costo y Financiamiento	11.247,08
Según Cuentas de Orden	11.388,86
Diferencia	-141,78

Costo y Financiamiento Vs. Cuadro C-Erogaciones Ejecución Proyecto	
Componente Asistencia Técnica (miles de USD)	
Según Estado de Costo y Financiamiento:	0,00
Según Cuadro C	4,52
Diferencia	-4,52

- b) **Aporte BID:** Del cotejo realizado entre el Estado de Costo y Financiamiento vs. Estado de Activos y Pasivos con su correspondiente nota aclaratoria N° 3, se ha podido constatar que el importe ejecutado, según Costo y Financiamiento de miles de USD 406,10; corresponde a los Pagarés detallados en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en USD		
Pagaré N°	Fecha de vencimiento	Importe
B-0000001	26/08/06	40.000,00
B-0000002	22/07/06	300.000,00
B-0000003	26/07/06	8.415,00
B-0000004	26/08/07	57.681,65
Total		406.096,65

En tanto, el monto expuesto en el Estado de Activos y Pasivos detallado en Nota 3, alcanza la cifra de Capital de USD 831.246,65; importe conformado con los instrumentos detallados precedentemente, más USD 425.150,00 correspondiente a la sumatoria del resto de los Pagarés puntualizados en la citada nota. Es decir, no se tomó

en el Estado de Costo y Financiamiento, el último importe mencionado como aplicación del ejercicio 2005.

Comentarios de la UCP:

- a) La diferencia observada en el primer cuadro, corresponde a operaciones de empréstito de fondos recuperados del MyPES II, operatoria aplicada durante el ejercicio 2001 según lo establecido en el Reglamento de Crédito. No obstante, se procederá a la revisión de los antecedentes de la operación y se efectuarán los ajustes necesarios a los fines de su correcta exposición. En tanto la expresada en el segundo de los cuadros, responde a que se omitió incluir en el Estado de Costo y Financiamiento la suma de USD 4.520,00 correspondiente a la publicación de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Se procederá a efectuar el ajuste correspondiente.
- b) El criterio adoptado para la preparación del Estado de Costo y Financiamiento, fue el de incluir únicamente los montos correspondientes a pagarés que hubieran sido efectivamente rendidos al BID al cierre del ejercicio. Las partidas pendientes fueron incluidas en la Solicitud de Justificación de Fondos N° 14, remitida al BID con fecha 03/01/06, cuya copia se puso a disposición de la AGN, oportunamente.

Recomendaciones:

- a) Realizar los ajustes pertinentes, toda vez que los montos obtenidos de recuperos de préstamos pasan a formar parte de los fondos genuinos del Programa, no correspondiendo su inclusión en Cuentas de Orden. Asimismo, efectuar los controles de calidad correspondientes, previo al armado de los estados financieros, a efectos de evitar omisiones como la observada en el segundo de los cuadros.
- b) Las efectivas ejecuciones realizadas en el ejercicio, hayan sido justificadas o no al BID, deben exponerse como inversión del período en el Estado de Costo y Financiamiento. Se recomienda por lo tanto, ajustar a futuro, el criterio adoptado por el Programa.

**2. NOTA 6-EX BANCOS EN GESTIÓN JUDICIAL (CONCURSO Y/O QUIEBRA)-
INTERESES DEVENGADOS:**

Observación: Según información expuesta en la nota del título, se ha podido constatar en los casos que a continuación se detallan, la inexistencia de registración de intereses devengados a cobrar:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Ex Banco	Importe
BALCARSE S.A. (s/Quiebra)	15.882,00
BISEL S.A. (s/Concurso)	55.257,58
DEL SUQUÍA S.A. (s/Concurso)	41.734,65

Comentario de la UCP: El criterio adoptado fue informar en Nota a los Estados Contables los intereses devengados a cobrar de los bancos mencionados y no proceder a su contabilización, en función de “las poco significativas expectativas de recupero” que surgen de lo informado por el Asesor Legal del Programa a la AGN en su nota del 4 de julio del 2005.

Recomendación: Es menester destacar en primer lugar, que la respuesta brindada por el Programa no tiene asidero con las normas generales de contabilidad generalmente aceptada toda vez que, si existen -según el asesor legal del Programa- escasas probabilidades de recupero, y esta es la razón para la no contabilización de los intereses, dichas expectativas de cobro también lo son para el capital adeudado por las IFIs, y este concepto si se encuentra registrado. Por lo tanto, sugerimos al Proyecto efectuar las registraciones omitidas, a efectos de mostrar en su contabilidad la totalidad de sus derechos habidos.

3. CUENTA BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:

Observación: Del cotejo efectuado entre las subcuentas e importes registrados en la contabilidad vs la información suministrada por el BCRA, se han podido determinar diferencias varias. Asimismo, pudo verificarse que los importes registrados

contablemente en cada una de dichas subcuentas, no se ajustan a los determinados por el BCRA, no obstante encontrarse las diferencias habidas, prácticamente compensadas.



Comentario de la UCP: El Programa efectúa la conciliación permanente de las cuentas, y los importes contabilizados son correctos. Las diferencias corresponden a errores de imputación en los registros del BCRA, que se encuentran pendientes de ajuste. En el caso de la cuenta Ingresos Varios, que arroja una diferencia de USD 8.511,07, la misma surge como consecuencia de la expresión del monto en pesos por parte del BCRA, mientras en los estados contables del Programa se expone en dólares.



Recomendación: No obstante la conciliación permanente de cuentas e importes efectuados por el Programa, sugerimos arbitrar los medios que sean menester, a efectos que en cada cierre de ejercicio, queden los papeles de trabajo pertinentes y las correspondientes notas de comunicación de diferencias, efectuadas por el Proyecto al BCRA.

4. ÓRDENES DE PAGO:

Observaciones: Del análisis efectuado sobre las órdenes de pago emitidas por el Proyecto durante el ejercicio 2005, hemos podido determinar:

- a) Discrepancias en la fecha de recepción del pago y/o en el tipo de cambio tomado a efectos de convertir a dólares la erogación efectuada. En el siguiente cuadro, se realiza detalle de lo expuesto:

Proveedor	Orden de Pago				TC USD	Importe en USD S/AGN (1)	Importe en USD S/UEP (2)	Diferencia (2)-(1)
	N°	Fecha	Fecha de Pago	Importe \$				
Prima SA	3044	28/02/05	03/03/05	544,50	2,9570	184,14	184,70	0,56
Rodriguez e Hijo	3049	21/03/05	22/03/05	993,00	2,9170	340,42	341,12	0,70
Frigerio-Marzo	3054	30/03/05	01/04/05	6.267,00	2,9170	2.148,44	2.146,23	-2,21
Segal-Marzo	3058	30/03/05	01/04/05	1.897,00	2,9170	650,33	649,66	-0,67
American Varts SRL	3094	23/06/05	24/06/05	302,50	2,8720	105,33	105,03	-0,30
Frigerio-Junio	3097	30/06/05	01/07/05	6.267,00	2,8870	2.170,77	2.164,77	-6,00
Segal-Junio	3101	30/06/05	01/07/05	1.897,00	2,8870	657,08	655,27	-1,81
NOSIS	3131	30/09/05	30/09/05	205,70	2,9148	70,57	70,63	0,06
American Varts SRL	3153	23/11/05	24/11/05	302,50	2,9458	102,69	101,59	-1,10
Cataldo-Noviembre	3159	30/11/05	02/12/05	1.604,00	2,9700	540,07	539,43	-0,64
FF 139-O.G.. Adm.	-	-	29/04/05	59,30	2,9090	20,39	20,42	0,03
Totales				20.339,50		6.990,21	6.978,85	-11,36

b) Gastos imputados al ejercicio 2005, abonados durante 2006 según detalle reflejado en el siguiente cuadro:

Consultores y Gastos UCP	Orden de Pago					TC vigente al 31/12/05USD	Importe USD
	N°	Fecha	Fecha de Pago	Cheque N°	Importe \$		
Mercado de la Oficina	3167	29/12/05	02/01/06	2382	371,86	3,0315	122,67
NOSIS	3168		04/01/06	2383	205,70	3,0315	67,85
Rivas - Diciembre	3169		02/01/06	2384	1.897,00	3,0315	625,76
Bogado - Diciembre	3170			2385	3.610,00	3,0315	1.190,83
Frigerio - Diciembre	3171			2386	6.267,00	3,0315	2.067,29
Criado - Diciembre	3172		03/01/06	2387	4.061,00	3,0315	1.339,60
Saques - Diciembre	3173		02/01/06	2388	3.610,00	3,0315	1.190,83
Cataldo - Diciembre	3176			2390	1.604,00	3,0315	529,11
Total imputado Ejercicio 2005					21.626,56		7.133,94

Comentario de la UCP: Se tendrán en cuenta las observaciones y se intensificarán los controles a fin de evitar la reiteración de este tipo de errores. En el caso de los gastos imputados al ejercicio 2005 abonados durante 2006 (si bien los mismos no se informan al BID) se efectuará la corrección pertinente, a fin de exponerlos como ejecución del corriente año.

Recomendación: Efectuar los controles de calidad correspondientes, en todas las operaciones realizadas por el Programa. Así también, a cada ejercicio económico, debe cargársele la totalidad de las inversiones realizadas, estén o no justificadas al BID.

5. **NOTA 6-EX BANCOS EN GESTIÓN JUDICIAL (CONCURSO Y/O QUIEBRA):**

Observaciones:

a) Ex Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado-Operatoria MyPEs I:

En notas a los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados con fechas 31/12/04 y 31/12/05 -valga mencionarlo, analíticamente para el caso de lo expresado en oportunidad del ejercicio anterior, y muy sucintamente en cuanto hace al ejercicio bajo análisis- el Proyecto informa que; si bien se había constituido originalmente garantía hipotecaria por un monto de USD 800.000,00 (suma que, que en teoría, debería haber brindado cobertura al crédito devengado a la fecha del decreto de quiebra de la entidad en cuestión por un saldo de capital que ascendía a USD 448.401,00 en concepto de capital y USD 2.433,00 en concepto de intereses), al momento de tener que responder por el crédito garantizado, la misma no cumplió con su objetivo. Lo expuesto surge en razón que, la citada garantía hipotecaria -a la que en materia de concursos se la reconoce como el “superprivilegio” dentro de los privilegios especiales normados por la ley- fue rechazada “in limine” por ante todas las instancias judiciales que fallaron respecto de su eventual vinculación con el crédito al cual se pretendía garantizar; encontrándose actualmente en resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. En razón de tratarse de un derecho real, esta auditoría desconoce si los rechazos en las distintas instancias judiciales, tienen relación con la existencia, en dicha garantía, de vicios de nulidad respecto los requisitos de especialidad y accesoriedad con los que debía cumplir a fin de poder avalar el crédito en análisis, o de otros motivos. Por lo tanto, no se pudo constatar como quedaría avalado el crédito en cuestión, desde el punto de vista de posibilidades de recupero para el Programa.

b) Ex Banco Balcarce SA-Operatoria MyPEs I: Según lo manifestado por la UEP en sus respectivas notas a los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados

con fechas 31/12/04 y 31/12/05, la deuda mantenida con el Programa por el Ex Banco Balcarce SA, ascendía a un total de USD 2.106.202,00 (USD 2.090.320,00 en concepto de capital y USD 15.882,00 en concepto de intereses) de la cual se detrae la suma de USD 811.000,00 atribuibles a Títulos Públicos especie 06506 “Bono Externo Global República Argentina USD 9.75% vencimiento 19/09/2027”, que fueran depositados en la Caja de Valores SA, en la Cuenta Depositante N° 0325/3-Secretaría de Hacienda Movimiento Títulos Varios. En consecuencia, la composición de la deuda, neta del valor de los títulos pasados a favor de la SH, quedaría expresada según detalle reflejado en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	Importe
Deuda Original de capital	2.090.320,00
Deuda original de intereses devengados	15.882,00
Subtotal deuda original capital más intereses devengados	2.106.202,00
<u>Menos</u>	
Acreditación a cuenta en Títulos Públicos BONEX 2027	-811.000,00
Saldo pendiente de cobro a favor del Programa	1.295.202,00

Sin perjuicio del incremento en el valor de los intereses, en virtud de la actualización de los mismos a la fecha en que finalmente se resuelva la forma en la que el Programa recuperará sus acreencias y, conforme la cifra de deuda neta expuesta precedentemente y su comparación con el saldo informado por el Programa en el quinto párrafo de la Nota 6 a los estados contables -ex Bancos en Concurso o Quiebra - MyPEs I-, en donde se lee textualmente “...*el saldo actualmente adeudado por el Ex Banco Balcarce S.A. s/ quiebra, asciende a USD 1.281.753,00 a recuperar en la Quiebra...*”; surge una diferencia en menos de USD 13.449,00.

Vale mencionar que el monto expuesto en la citada nota, se encuentra mal calculado, toda vez que dicha cifra contiene saldo de capital e intereses del mencionado banco, e intereses devengados a cobrar de otra entidad financiera por USD 2.433,00, por lo que la diferencia alcanzaría un monto de USD 15.882,00.

- c) Comentario general-entidades financieras en situación concursal:** En función de lo expuesto precedentemente, esta AGN requirió oportunamente a la UCP y por su

intermedio a quién corresponda, informar sobre las instancias de todas las instituciones financieras que se encuentren en situación concursal, así como el monto que hubiere resultado verificado en cada caso, por parte de los respectivos jueces a cargo de cada uno de los procesos, a la fecha de cierre del ejercicio bajo análisis.

Tal información debería respaldarse en función de lo resuelto por cada aquo en oportunidad de producir su informe referido al artículo 36 de la Ley Concursal.

Se requirió informar asimismo, si con posterioridad se hubiesen promovido incidentes de revisión y/u otros recursos procesales, se nos brinde tal información; como así también, nos facilite la documentación respaldatoria respectiva (copia de las resoluciones judiciales en cada instancia).

En el mismo orden de ideas y, sin perjuicio de las respuestas a nuestra circularización a los asesores legales del Programa, se solicitó similar información producida a la fecha más próxima a la de su respuesta, a fin de ponderarla bajo el criterio de hechos posteriores al cierre de ejercicio.

En la respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a la citada nota efectuada por la UCP, sólo informan sobre el ex Banco Balcarce SA, ex Banco del Suquía SA y Bisel SA, no efectúan alusión alguna sobre el ex Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (al igual que las tres entidades mencionadas precedentemente, en situación de concurso o quiebra), ni sobre el ex Banco de Entre Ríos SA.

Comentarios de la UCP:

- a) y c) Mediante nota UCP 219/06, se solicitó la información requerida a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
- b) Se procederá a la revisión y se efectuarán los ajustes correspondientes.

Recomendaciones:

- a) Cabe destacar en primer lugar, que en la respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a la citada nota efectuada por la UCP, nada dicen respecto lo requerido por AGN. Se recomienda arbitrar todos los medios

disponibles por el Proyecto, tendientes a dilucidar los motivos de la caída de la garantía hipotecaria en cuestión, ya que si esto se confirma finalmente en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el crédito a favor del Programa quedaría sin respaldo, con las consecuencias pertinentes por este hecho.

- b) Efectuar los controles de calidad correspondientes, a todas las transacciones realizadas por el Programa.
- c) Se recomienda al Programa, solicitar a sus asesores legales, brinda información actualizada y completa de manera permanente, a efectos de llevar un riguroso monitoreo sobre su acreencias en litigio.



6. CUENTA 1291-SUD INVERSIONES Y ANÁLISIS SA (SIASA) FIDEICOMISO MYPES II (a):

Observaciones: Del análisis efectuado sobre el importe registrado en la cuenta del título y su correspondiente documentación de respaldo (Pagarés), se ha podido verificar:

- a) En nota a los estados contables N° 3 -SIASA Documentos a Cobrar-, se detalla el total de Pagarés recibidos por el Programa al 31/12/2005, con la siguiente discriminación:

Concepto	Importe USD
Capital	831.246,65
Intereses Devengados	24.333,07
Total	855.579,72

Con relación a los intereses, el monto informado precedentemente fue contabilizado por el Programa en el ejercicio 2005 en la cuenta contable N° 3511 “Intereses a Devengar Pag. SIASA”, mientras que dicha cifra, corresponde al total a devengar por dicho concepto desde la fecha de desembolso de capital de cada préstamo, hasta la cancelación de cada uno de ellos. Corresponde señalar al respecto, que los vencimientos operan en su mayoría durante el transcurso del ejercicio 2006 y hasta el año 2007. En virtud de lo expresado precedentemente, se procedió a la realización del cálculo de intereses efectivamente devengados al 31/12/2005, del que surgen los importes detallados en el siguiente cuadro:

Pagaré N°	Préstamo USD	Fecha de Desembolso	Intereses hasta el Vencimiento	Intereses hasta el 31/12/05	Diferencia (*)
B-0000001	40.000,00	26/09/05	1.423,23	414,58	1.008,65
B-0000002	300.000,00	13/10/05	9.007,40	2.564,38	6.443,02
B-0000003	8.415,00	04/11/05	239,76	51,25	188,51
B-0000004	57.681,65	11/11/05	1.991,89	288,31	1.703,58
B-0000005	115.000,00	19/12/05	3.765,27	159,74	3.605,53
B-0000006	50.000,00	19/12/05	1.604,03	69,45	1.534,58
B-0000007	50.150,00	19/12/05	1.349,98	69,66	1.280,32
B-0000008	40.000,00	19/12/05	1.076,75	55,56	1.021,19
B-0000009	70.000,00	19/12/05	2.304,39	97,23	2.207,16
B-0000010	100.000,00	19/12/05	1.570,37	128,53	1.441,84
Totales	831.246,65		24.333,07	3.898,69	20.434,38

(*): El total de esta columna es el que debe contabilizarse en la Cuenta Contable N° 3511 "Intereses a Devengar Pag. SIASA" al 31/12/2005, ya que a esa fecha se habían devengado efectivamente USD 3.898,69, tal como surge de los cálculos efectuados por AGN y expresados en el cuadro.

Asimismo, en notas a los estados contables, subtítulo Cómputo de los Intereses, se informa: *"Los intereses ganados por el Fideicomiso MyPEs II a) se contabilizarán por el método de lo percibido, habiéndose registrado los intereses a devengar hasta el vencimiento del documento"*.

- b) De la lectura de los Pagarés surge; en algunos casos, que el vencimiento de cuotas de amortización y/o intereses, tuvo lugar durante el transcurso del ejercicio 2005. Al respecto, no hemos podido verificar desde los registros contables del Programa, la cancelación de dichos importes a su vencimiento. Los casos mencionados se reflejan en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Pagaré N°	Vencimientos operados al 31/12/2005		
	Amortización	Intereses	Vencimiento Pago
B-0000004	2.333,41	0,00	(*) 25/10/2005
B-0000004	2.348,56	82,79	(*) 25/11/2005
B-0000004	2.363,81	169,89	(*) 25/12/2005
B-0000005	0,00	159,59	31/12/2005
B-0000006	0,00	69,39	31/12/2005
B-0000007	0,00	69,60	31/12/2005
B-0000008	0,00	29,88	25/12/2005
B-0000009	0,00	97,14	31/12/2005
B-0000010	8.077,70	0,00	(*) 25/11/2005
B-0000010	8.086,73	58,78	(*) 25/12/2005

(*): Expuestos en Nota 3 SIASA-Documentos a Cobrar -"Cuotas vencidas al 31/12/05".

- c) En lo referente a la fecha de vencimiento del préstamo, se ha podido verificar que, en algunos casos, no hay coincidencia entre la expuesta en nota a los estados contables N° 3 y la que surge como dato en cada uno de los Pagarés. En el cuadro que continúa se realiza detalle de lo mencionado:

Fechas de Vencimientos de los Instrumentos		
Pagaré N°	S/Datos Pagarés	S/Nota 3-Estados Contables
B-0000001	25/08/06	26/08/06
B-0000002	21/07/06	22/07/06
B-0000003	25/07/06	26/07/06
B-0000004	25/08/07	26/08/07
B-0000009	21/10/06	20/10/06

Comentarios de la UCP:

- Se practicarán los ajustes y se modificará el texto de la nota correspondiente.
- El monto correspondiente a la cobranza de las cuotas -cuyos vencimientos operaron durante el ejercicio 2005- se transfirió a las cuentas del Programa abiertas en el BCRA durante el mes de febrero del corriente año. En Nota UCP 015/06 (del 16/01/06 cuya copia se adjunta) se solicita al BCRA debitar los importes correspondientes de la cuenta del BCRA N° 80285 cuyo titular es Banco Macro Bansud, conforme la nota enviada por el mismo.
- Se acepta la observación y se procederá a efectuar -en los casos que así corresponda- la corrección de las fechas erróneamente expuestas en nota 3 a los estados contables.

Recomendaciones:

- Ajustarse a normas de contabilidad generalmente aceptados.
- No obstante los comentarios de la UCP, debe señalarse que las cancelaciones cuyos vencimientos figuran en el cuadro arriba efectuado fueron; al menos, informados al Proyecto fuera de término. Se recomienda chequear con las IFIs y Fiduciario al cierre de cada ejercicio, las cobranzas realizadas por los primeros, a efectos de contabilizar oportunamente las correspondientes cancelaciones.
- Efectuar los controles de calidad, previo al cierre de cada ejercicio.

7. SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE FONDOS-FIDEICOMISO MYPES II (a):

Observaciones:

- a) Del cotejo efectuado sobre la solicitud de fondos prevista por el artículo 4 del Reglamento de Desembolso de Fondos, Anexo II al Contrato de Fideicomiso, que generó la cesión del Pagaré N° B-0000004, versus el Formulario de Solicitud de Desembolso N° 13 presentado al BID y los pertinentes registros contables, hemos podido determinar la siguiente diferencia:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses					
Solicitud Desembolso Fondos Banco Macro Bansud SA		Solicitud N° 13-BID y Registros Contables		Diferencias	
Montos-Fuente					
BID	MyPE	BID	MyPE	BID	MyPE
60.000.00	10.000.00	57.681.65	12.318.65	-2.318.65	2.318.65

- b) Asimismo y, con relación a los instrumentos del título, hemos verificado las siguientes omisiones:
- (i) Volumen de venta anual de los últimos tres ejercicios: Torreón del Sol SA, sin informar.(Pagaré N° B-0000005).
 - (ii) Fecha de desembolso: Este dato sólo está expuesto en las solicitudes correspondientes a los Pagarés N° B-0000003 y N° B-0000007.

Comentarios de la UCP:

- a) La diferencia señalada (USD 2.318,65) corresponde al aporte local realizado por la IFI. Por error fue considerado como aporte del subprestatario (MyPE). Se procederá a subsanar dicha diferencia en la próxima rendición al BID.
- b) (i) El caso observado corresponde a una empresa ya existente, que comienza una nueva actividad con los fondos del crédito (queda a consideración del Banco el asumir el riesgo originado por este tipo de operaciones). (ii) En las solicitudes de desembolsos “provisorias” que se utilizan para el pedido de transferencia a la cuenta indisponible de la IFI, no se incluye la fecha de desembolso, ya que se desconoce la misma. Este dato

se encuentra en la solicitud de desembolso definitiva, firmada por la IFI y el Fiduciario.

Recomendaciones:

- a) Realizar los pertinentes controles de calidad, a efectos de evitar situaciones como la descripta.
- b) En cuanto a la primera de las observaciones de este apartado corresponde señalar que, tal como se menciona en el Apartado B. 18. de este memorando, el Proyecto tiene responsabilidades que lo involucran directamente en la evaluación y autorización del otorgamiento del préstamos. Se sugiere acatar estrictamente lo establecido en los distintos instrumentos que hacen al sistema de Fideicomisos. Respecto la segunda de nuestras observaciones, vale expresar que la misma se efectuó con base en la revisión de las solicitudes de desembolsos definitivas, firmadas por la IFI y el Fiduciario, por ello se menciona a las únicas dos que exponen las fechas de desembolsos, esto es, las correspondientes a los Pagarés N° B-0000003 y N° B-0000007. Se recomienda efectuar los pertinentes controles de calidad, a efectos de constatar la completitud de dichos instrumentos.

8. SOLICITUD DE ANTICIPO DE FONDOS N° 14 PRESENTADA POR EL PROGRAMA AL BID:

Observaciones:

- a) Con fecha 03/01/2006, el Proyecto presentó al BID la Solicitud N° 14 de reposición del Fondo Rotatorio, justificando los créditos otorgados en el año 2005 pendientes de informar al cierre de dicho ejercicio por USD 425.150,00 (fuente BID) y USD 54.086.99 (fuente local, aporte de subprestatarios). Asimismo, se informó un crédito conformando el Aporte Local (IFIS) por USD 3.053.663,62. No queda clara para esta auditoría, el procedimiento utilizado por el Programa para la conformación del paripassu sobre los préstamos concedidos al 31/12/2005 (aportes BID y local), toda vez que este último está integrado por otros préstamos cedidos en garantía que, a su vez, debe representar al menos el 70% del aporte BID. En el siguiente cuadro, se efectúa

detalle de los préstamos otorgados por el Programa, encuadrados en la figura del primer Fideicomiso, los importes efectuados por cada fuente de financiamiento y el porcentaje que representa el aporte local, respecto del efectuado por el BID.

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Solicitud N°/Año	Fuente de Financiamiento		% A. L. respecto a (1)
	BID (1)	Local (IFIs) (2)	
13/2005	406.096,65	395.740,21	97,45%
14/2006	425.150,00	3.053.663,62	718,26%
Totales:	831.246,65	3.449.403,83	414,97%

- b) Por otra parte, pudo verificarse que en el Formulario Modelo 1-E presentado al BID, no se exponen las erogaciones efectuadas por el Programa en concepto de Asistencia Técnica -Aporte Local-. Los montos no informados en dicho instrumento por el concepto mencionado, son los siguientes:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Período	Importe
Ejecuciones acumuladas al 31/12/2004	229.298,57
Ejecuciones ejercicio 2005	4.521,33
Total:	233.819,90

Comentarios de la UCP:

- a) De acuerdo a lo establecido por la normativa vigente, se ha verificado el cumplimiento del mínimo establecido del 70% de préstamos cedidos en garantía que constituyen el aporte local, verificándose en algunas ocasiones un porcentaje mayor al señalado. Se tendrá en cuenta la sugerencia en relación a las Cuentas de Orden y se tomarán las medidas tendientes a asegurar la correcta exposición del aporte local.
- b) Se omitió involuntariamente la inclusión del monto de USD 4.521,33 correspondiente a Asistencia Técnica del ejercicio 2005 a pesar de encontrarse el mismo correctamente registrado. Se practicará el ajuste correspondiente.

Recomendaciones:

- a) Apropiar y exponer en Cuentas de Orden de manera separada, las cifras correspondientes al Aporte Local (IFIs y Subprestatarios) que conforman el pari-passu

de las ejecuciones efectivamente realizadas, de aquellas que exceden dicha contribución y que representan las garantías aportadas por los bancos. Este procedimiento redundará en una mejor calidad de exposición y facilitará los controles respectivos.

b) Informar al BID sobre todas las erogaciones efectuadas por el Programa.



9. REDIRECCIONAMIENTO DE CARTERA BID: CONTRATO DE MODIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS N° 1192/OC-AR-3 a 6 (13/12/2004):

Comisión de Crédito:

Observación: Conforme la lectura de los apéndices 2, 4, 6 y 9, que forman parte del Contrato Modificatorio Ómnibus suscripto el 13/12/2004, surge:

La Cláusula 2.4. del citado Contrato de Préstamo establece “...*el Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales*”. En tanto dicho artículo de las Normas Generales prescribe: “(a) *Sobre saldo no desembolsado del Financiamiento que no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará una comisión de crédito, que empezará a devengarse a los sesenta (60) días de la fecha del Contrato. El monto de dicha comisión será aquél indicado en las Estipulaciones Especiales y, en ningún caso, podrá exceder del 0,75% por año*”. “(b) *Esta comisión será pagada en las mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones Especiales*”.

Con base en la documentación suministrada por el Programa, se verificó que el cálculo para la determinación del monto en concepto de comisión de crédito, no se ajustó a los términos previstos en el Contrato de Préstamo señalado, toda vez que fue practicado desde la firma del contrato Modificatorio Ómnibus (13/12/2004), y no a partir de los 60 días de dicha fecha, tal como lo estipula la referida norma contractual, lo cual generó las siguientes diferencias pagadas en exceso, de acuerdo al cuadro que se expone seguidamente:

Importes expresados en dólares estadounidenses			
Préstamo BID N°	Según BID Aceptado y pagado por la UEP	Según AGN	Diferencias
1192 (3)	27.036,12	21.287,67	5.748,45
1192 (4)	15.133,43	11.027,40	4.106,03
1192 (5)	63.993,98	50.141,86	13.852,11
1192 (6) 1° Vencimiento	47.876,90	32.273,97	15.602,93
1192 (6) 2° Vencimiento	21.550,68	21.550,68	0,00
Total	175.591,11	136.281,59	39.309,52

Comentario de la UCP: El Contrato Ómnibus modifica varios Proyectos, con el agregado de fondos de otros préstamos, pero no implica la firma de un nuevo contrato de préstamo, sino la ampliación de otro firmado anteriormente. Por lo cual, los sesenta días que indica el artículo 3.02. de las Normas Generales, ya se aplicaron anteriormente y por lo tanto no comienzan a correr nuevamente luego de la ampliación.

Recomendación: De manera preliminar, cabe señalar lo mencionado en el Contrato Modificatorio Ómnibus en su artículo segundo que textualmente expresa: *“Las partes ratifican todas las demás disposiciones de los Préstamos Redireccionados y de los Préstamos de Programas Receptores, excepto que: (i) los Préstamos derivativos surgidos del Redireccionamiento (899/OC-AR-1; 899/OC-AR-2; y 1192/OC-AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6) seguirán los procedimientos de Adquisiciones que figuran en los Anexos a los Contratos de Préstamos 899/OC-AR y 1192/OC-AR respectivamente; y (ii) las Normas Generales que se incorporan como Parte Segunda de los Apéndices 2, 4, 6, 9 y 12 de este Contrato Modificatorio y que incorporan los conceptos relacionados con la...”*. Cabe señalar que cuando dicho artículo segundo establece la ratificación de todas las demás disposiciones de los Préstamos Redireccionados, incluye; según entendemos, el citado artículo 3.02. Por otra parte, no se explica que se abonen cuotas de comisión de compromiso, que dejen al Proyecto en desigualdad de condiciones respecto los Programas de los cuales provienen los fondos redireccionados. Se recomienda, en cualquier caso, evaluar la oportunidad del pago de este costo financiero, a efectos de no incurrir en situaciones desfavorables respecto de los Programas de donde proceden los fondos.

10. PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES-CP 1192/OC-AR (5)-USD 16.954,69:

Observaciones:

- a) CP BID Redireccionado N° 1068/OC-AR: Conforme los términos de Nota UCP 195/05 del 14/09/2005, en la que el Proyecto cuestiona el importe de USD 10.153,85 correspondiente a amortización del principal y USD 6.800,84 en concepto de intereses devengados por el período 13/12/04-16/09/05 sobre un total de USD 264.000,00 que el BID debitara de los recursos del préstamo redireccionado en concepto de FIV, todo esto incluido en el estado de cuenta que oportunamente efectuara el Banco y en Nota 3061/05 del 26/08/2005 de la Oficina Nacional de Crédito Público, se solicitó oportunamente al Programa informar y documentar sobre la respuesta brindada al respecto por el BID.
- b) Según Cláusula 2.4 de Estipulaciones Especiales y artículo 4.05 de Normas Generales, el importe correspondiente a FIV de USD 340.000,00 “...será desembolsado en cuotas trimestrales y en lo posible iguales...”. Al respecto, pudo verificarse que USD 264.000,00 fueron amortizados por este concepto y debitados por el BID de los recursos del préstamo, en la misma fecha de la firma del Contrato Ómnibus (13/12/2004). Cabe señalar que la cifra mencionada, representa el 77,65% del total presupuestado para este costo financiero.

Comentarios de la UCP:

- a) Sin comentarios.
- b) Con respecto al cargo FIV de USD 264.000,00 se procedió a devolverle al préstamo cedente de fondos (BID 1068/OC-AR) mediante un “desembolso negativo”, y acreditarlo al BID 1192/OC-AR-5 en el mismo día. No se cargaron exactamente los USD 340.000,00 debido a que se tuvieron en cuenta los “waivers” de cargos FIV que hubo a lo largo de los años (información suministrada por la Dirección de Deuda Pública).

Recomendaciones:

- a) Insistir ante el BID, a efectos de la recuperación de los fondos debitados por éste, toda vez que, al igual que el Programa, consideramos su no correspondencia.
- b) El Proyecto no acompañó a su respuesta documentación de respaldo, a efectos de nuestra correspondiente evaluación. Se recomienda a futuro, dejar debidamente archivada toda documentación referida a los puntos cuestionados.



11. PRIMER CONTRATO DE FIDEICOMISO (26/05/04)-ÚLTIMA MODIFICACIÓN (19/08/05):

Comisión de Crédito:

Observaciones:

- a) El Capítulo Primero-Cláusula Segunda-Artículo 2.4-Apartado (vi), del instrumento del título, establece *“A partir de la fecha de suscripción del Presente Contrato el Fiduciario se obliga cada tres (3) meses a solicitar al Fiduciante-Beneficiario un mínimo de USD 8.000.000 (dólares estadounidenses ocho millones) con destino al efectivo descuento de créditos a las Ifis...”*. *“...El incumplimiento por parte del Fiduciario de la obligación antedicha determinará el nacimiento de su obligación de resarcir al Fiduciante-Beneficiario con una Comisión de Compromiso del 0,75% (setenta y cinco centésimos por ciento) anual sobre saldo no desembolsado pagadera semestralmente...”*.

Al respecto, no hemos podido verificar desde los registros la aplicación de la penalidad prevista y enunciada precedentemente ya que, desde la fecha de firma del primer Fideicomiso (19/08/05) hasta el cierre del ejercicio 2005, el Fiduciario ejecutó por la suma de USD 831.246,65, importe que representa sólo el 10,39% del mínimo exigido para el período septiembre-diciembre/2005.

- b) Del análisis de los registros contables, hemos podido verificar que con fecha 01/03/2005, se produce una transferencia desde la cuenta N° 1151 “Fondo Rotatorio 643/OC”, hacia la cuenta N° 1156 “Fondos 643 a Fideic MII (A)”, por la suma de USD 2.000.000,00. Al respecto, se solicitó oportunamente al Programa informar y documentar sobre el criterio seguido para la conformación del importe transferido a la

citada cuenta indisponible, y sobre la razón de la fecha de dicho movimiento, anterior a la de la última enmienda producida el 19/08/2005.

- c) Hemos podido verificar la cifra de USD 441.150,00 transferidos el 02/03/2005, desde la última de las cuentas mencionadas en el párrafo anterior, a la N° 1167 “Cuenta No Operativa MP 0191”. Al respecto, del análisis de ejecuciones 2005 cotejadas con los respectivos estados financieros del mismo ejercicio, no surge que el titular de dicha cuenta, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, haya efectuado préstamo alguno.

Comentarios de la UCP:

- a) Si bien la norma de referencia establece el cargo de una comisión de compromiso sobre los recursos no desembolsados por el Fiduciario, fue necesario complementar dicha norma con una metodología de aplicación y una fórmula para el cálculo sistemático de tal cargo. En esta dirección, el Organismo Ejecutor a través de la UCP remitió con fecha 27/12/05 al Administrador Fiduciario, un instructivo sobre el particular. Como puede observarse, en función de lo previsto por la norma, se estableció la percepción semestral de la Comisión de Compromiso considerándose que el primer trimestre se extendiera desde la puesta en marcha del Fideicomiso hasta concluir el año 2005 -ver apartado b) del instructivo adjunto-, concluyendo el semestre el 31 de marzo de 2006.

Es oportuno destacar las condiciones especiales que particularizan la ejecución del Fideicomiso, uno de cuyos bancos originantes -Credicoop Coop. Ltda- ha decidido postergar su participación hasta tanto se efectivicen las adecuaciones normativas oportunamente solicitadas y en curso de instrumentación. En tal caso, la citada institución financiera no ha realizado desembolso alguno en el primer semestre aludido, situación que el Organismo Ejecutor ha evaluado respecto de mérito y oportunidad para la toma de decisión sobre el particular.

En tal sentido y considerando lo establecido en el apartado 11.5 del Contrato de Fideicomiso, en especial lo relativo a la facultad otorgada al Fiduciante-Beneficiario de demorar el ejercicio de cualquier derecho, sin que de ello pueda interpretarse como renuncia a su ejercicio posterior, la UCP ha puesto a consideración de las nuevas

autoridades del Organismo Ejecutor una nota para comunicación al Fiduciario en la que se evalúan las condiciones especiales antes señaladas y establece acciones tendientes a la resolución del tema con base en las normas del Programa. En particular se expresa:

- (i) el monto en concepto de Comisión de Compromiso que corresponde imputar a cada banco participante por los recursos no desembolsados en el período;
- (ii) la decisión de demorar la percepción de los valores determinados hasta la aprobación e incorporación a las Normas Operativas de las modificaciones en curso;
- (iii) la extensión para los siguientes tres trimestres -marzo/diciembre de 2006- del cómputo de los defectos y/o excesos de desembolsos que se verifiquen trimestralmente, determinándose al concluir el corriente año, el monto efectivo a percibir en concepto de la referida Comisión.

En la actualidad los contenidos citados son remitidos a la instancia jurídica pertinente para consideración y opinión.

- b) La transferencia se realizó con motivo de existir operaciones presentadas por el Fiduciario, a través de los dos Bancos participantes del Fideicomiso.
Se adjunta Nota UCP 018/05 del 03/02/05 en la que se solicita al BCRA realizar la transferencia desde la cuenta del Fondo rotatorio del Préstamo 643/OC-AR a la cuenta indisponible general del Programa (cuenta contable 1156). Luego se transfirió desde esa cuenta a las cuentas indisponibles de los bancos participantes por el importe de las operaciones presentadas. (Notas UCP 019/05 y 020/05 donde se solicitan dichas transferencias).
- c) Se transfirió para hacer frente a operaciones presentadas por el Banco Credicoop. En el transcurso del ejercicio 2005 no se hizo efectivo el desembolso. El Banco Credicoop solicitó modificaciones al contrato. El 12/01/06 se procedió a solicitar al BCRA, a través de NOTA UCP 014/06, realizar la transferencia del saldo de la cuenta No operativa del Banco Credicoop Coop Ltda (USD 441.150,00) a la cuenta no operativa general.



Recomendaciones:

- a) No obstante, el Programa debió reflejar el monto de la comisión de crédito devengada desde el inicio hasta el 31/12/2005. Por lo tanto se recomienda efectuar los ajustes contables pertinentes.
- b) La transferencia aludida se realizó con anterioridad a la fecha de la última enmienda del primer contrato de fideicomiso, conforme las solicitudes presentadas por el citado banco. No queda claro -según los dichos de la UCP- el proceder de dicha entidad financiera, que habiendo presentado solicitudes de créditos y firmado los instrumentos que hacen al actual sistema, luego interponga objeciones a sus textos. Cabe señalar que no se tuvieron a la vista los elementos documentales respecto al citado banco. Se recomienda por lo tanto, dejar claramente asentados y debidamente documentados en los legajos contables, los fundamentos que respaldan las correspondientes registraciones contables.
- c) Efectuar antes de cada cierre de ejercicio, los controles de calidad correspondientes, a efectos de no incurrir en registraciones que no correspondan a transacciones efectivamente realizadas por el Proyecto, instruyendo también oportunamente al BCRA sobre los movimientos a realizar por éste.

**12. OTROS GASTOS:****Cuenta Contable N° 2912 -Suscripciones y Publicaciones:****Observaciones:**

- a) **Orden de Pago N° 3062 (14/04/05)-Monto \$ 3.755,84-Motivo: Aviso publicitario Suplemento PYMES (Clarín 04/04/05), Proveedor Naya Comunicaciones SA.**

En relación con la OP señalada, no hemos tenido a la vista:

- i) Documentación alguna que acredite la justificación del gasto;
 - ii) Los tres presupuestos de rigor;
 - iii) El cuadro comparativo de ofertas y; La correspondiente orden de compra.
- b) **Orden de Pago N° 3152 (15/11/05)-Monto \$ 7.328,06-Motivo: Aviso publicitario Suplemento PYMES. (Clarín Noviembre/2005)-Proveedor: Zenit Optimedia Argentina SA.**

En relación con la OP señalada, no hemos tenido a la vista:

- i) Documentación alguna que acredite la justificación del gasto;
- ii) Los tres presupuestos de rigor;
- iii) El cuadro comparativo de ofertas.

Comentarios de la UCP: El Suplemento PyMes de Clarín es una edición de gran llegada y aceptación entre los empresarios PyMe de todo el país. Por este motivo ha sido seleccionado a fin de dar a conocer los beneficios que otorga la Subsecretaría Pyme a través del Programa. Por otra parte, si bien se verificó en ambos casos contratar la empresa que ofreciera el menor precio (mediante la comparación de presupuestos), se omitió documentar adecuadamente la comparación efectuada. Por lo tanto, se tendrá en cuenta la observación. Cabe señalar que con fecha 02/01/06 se puso en vigencia el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos del Programa. Se espera en consecuencia, minimizar las observaciones relacionadas con procedimientos de compras y contrataciones.

Cuenta Contable N° 2911 - Cursos de Capacitación y Exposición:

Observaciones:

- a) Orden de Pago N° 3042 (25/02/05) - Monto \$ 1.185,80-Motivo: Alquiler de proyector, servicios audiovisuales a realizar en FERIAGRO-Proveedor: Panorama Sistemas Audiovisuales.**

En relación con la OP señalada, no hemos tenido a la vista:

- i) Documentación alguna que acredite la justificación del gasto; y
- ii) La correspondiente orden de compra.

- b) Orden de Pago N° 3041 (25/02/05) - Monto \$ 1.064,80-Motivo: Alquiler de tres computadoras evento FERIAGRO 2005-Proveedor: Alquitel Group.**

En relación con la OP señalada, no hemos tenido a la vista documentación alguna que acredite la justificación del gasto.

c) Orden de Pago N° 3044 (28/02/05) - Monto \$ 544,50-Motivo: conexión Internet FERIAGRO 2005-Proveedor PRIMA S.A.

En relación con la OP señalada, no hemos tenido a la vista:

- i) Documentación alguna que acredite la justificación del gasto;
- ii) Los tres presupuestos de rigor;
- iii) El cuadro comparativo de ofertas y;
- iv) La correspondiente orden de compra.

Comentarios de la UCP:

- a) y b) Se reitera lo expuesto en el punto anterior.
- c) Se contrató al proveedor oficial de la muestra, único autorizado para brindar este servicio en FERIAGRO. Si bien no se emitió Orden de compra, se firmó un contrato formulario. Cabe señalar que con fecha 02/01/06 se puso en vigencia el Manual de Normas y Procedimientos Administrativos del Programa. Se espera en consecuencia minimizar las observaciones relacionadas con procedimientos de compras y contrataciones.

Recomendaciones: Documentar íntegra y adecuadamente las órdenes de pago emitidas por el Proyecto.

13. GASTOS RENDIDOS POR FONDO FIJO:

Observaciones: Analizada la totalidad de los comprobantes rendidos a través de los fondos fijos y, en razón de no reunir los requisitos fiscales correspondientes, cabe observar los siguientes:

- a) Fondo Fijo N° 137: Se exponen los resultados de las verificaciones realizadas:

Factura		Fecha	Proveedor	(\$)	Observaciones
Tipo	N°				
"B"	1-599	02/12/04	Pegasus SRL	68,98	Fotocopia de factura enviada por fax
"A"	1-13977	05/01/05	All Contable SRL	18,00	No debió aceptarse factura tipo "A"
"A"	1-13978			14,52	
Total:				101,50	

b) Fondo fijo N° 138: Se exponen los resultados de las verificaciones realizadas:

Factura		Fecha	Proveedor	(\$)	Observaciones
Tipo	Nº				
-	S/Nº	24/01/05	"Kiosco"	2,20	Documento no válido como factura
		24/02/05	Radio Taxi AS	5,80	
Total:				8,00	

Si bien los montos involucrados en la presente observación no tienen significación económica, se efectúa a efectos que el Programa se ajuste a la normativa fiscal vigente y a lo establecido por la Resolución N° 591/94 de la Secretaría de Hacienda de la Nación en su artículo 6 inciso b) referido a las “Normas para gastos mediante el mecanismo de Caja Chica”.

Comentarios de la UCP: Se omitió incluir oportunamente en la rendición de la Caja Chica, la factura original de Pegasuss SRL por \$ 68,98 (correspondiente al servicio de remise). No obstante se aclara que la mencionada factura corresponde a gastos efectivamente realizados y que en todos los casos las facturas se abonan una vez efectuado el control de los remitos correspondientes. Se tendrá en cuenta la observación.

Recomendación: Instruir a los usuarios de los gastos observados, respecto la normativa vigente en la materia, a efectos de su estricto cumplimiento.

14. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR LAS IFIS-SISTEMA DE FIDEICOMISO:

Observación: Respecto las garantías aportadas por la IFI participante (Banco Macro Bansud SA), hemos podido verificar desfasajes producidos entre las fechas de las cesiones realizadas de documentos emitidos por el Fiduciario, correspondientes a los aportes efectuados por el Fiduciante Beneficiario (fuente BID), y las de cesiones de créditos en garantías adicionales al crédito descontado, no cumpliéndose con lo determinado en la Cláusula Tercera - Punto 3.1.4. (iii) del primer Contrato de Fideicomiso, según detalle realizado en los siguientes cuadros elaborados a efectos de las respectivas comparaciones de fechas:

Préstamos descontados fondos BID					
Pagaré N°	Monto BID	Aportes subprestatarios (**)	Fecha desembolso a Subprestatarario	Cesión de la IFI a SIASA (*)	Fecha desembolso a SIASA
B-0000001	40.000,00	7.060,00	18/08/05	02/09/05	26/09/05
B-0000002	300.000,00	46.829,00	26/07/05	22/09/05	13/10/05
B-0000003	8.415,00	1.485,00	27/07/05	18/10/05	04/11/05
B-0000004	57.681,65	12.318,35	07/09/05	24/10/05	11/11/05
B-0000005	115.000,00	17.000,00	17/10/05	17/11/05	19/12/05
B-0000006	50.000,00	8.824,00	11/10/05	17/11/05	19/12/05
B-0000007	50.150,00	8.850,00	29/08/05	17/11/05	19/12/05
B-0000008	40.000,00	7.060,00	18/08/05	17/11/05	19/12/05
B-0000009	70.000,00	12.352,99	24/10/05	17/11/05	19/12/05
B-0000010	100.000,00	0,00	28/10/05	17/11/05	19/12/05
	831.246,65	121.779,34			

(*) Columna que refleja las fechas a ser comparadas con las cesiones de aportes locales del siguiente cuadro. (**) El Aporte del Subprestatario surge de las Solic.de Desembolsos presentadas y forma parte del total del Proyecto por el cual se solicita el crédito

Préstamos cedidos Fondos Aporte Local		
Subpréstamo N°	Aportes IFIs en USD	Cesión de la IFI a SIASA (*)
10001	35.632,11	02/09/05
10002	46.664,60	22/09/05
10003	170.576,64	22/09/05
10004	57.826,21	22/09/05
10005	24.961,48	18/10/05
10006	28.762,94	24/10/05
10007	14.661,09	24/10/05
10008	16.655,13	24/10/05
10009	3.053.663,62	17/11/05
Total	3.449.403,82	

(*) Columna que refleja las fechas a ser comparadas con las cesiones de aportes del Fiduciario del anterior cuadro.

Comentario de la UCP: Los desfases en cuanto las fechas de cesión de créditos en garantía por las IFIs, son anteriores a la fecha de cesión de los créditos descontados, no existiendo riesgo sobre los fondos del Programa.

Recomendación: Ajustarse estrictamente a la normativa vigente en la materia, elaborada por la propia UCP.

15. DESEMBOLSOS EFECTUADOS AL FIDEICOMISO:

Fiduciario: Sud Inversiones y Análisis SA

Observación:

Según lo informado a través del Cuadro B-Continuación, anexo a los estados financieros del Programa al 31/12/05, el monto total adeudado por el Fiduciario SIASA, se imputa parte al Activo Corriente y parte al Activo no Corriente, conforme detalle expuesto en el siguiente cuadro:

Saldo adeudado SIASA	Fondos BID	Intereses a Devengar	Total Pagarés
Activo Corriente	773.565,00	22.341,18	795.906,18
Activo no Corriente	57.681,65	1.991,89	59.673,54
Total	831.246,65	24.333,07	855.579,72

Por su parte, el Estado de Activos y Pasivos del Proyecto, no refleja la exposición precedente.

Del control llevado a cabo sobre el particular por esta AGN, surge que los montos a exponer correctamente en los Activos Corriente y No Corriente del Programa, son los siguientes:

Saldo adeudado SIASA	Capital	Intereses	Total Pagarés
Activo Corriente	810.202,63	24.027,21	834.229,84
Activo no Corriente	21.044,02	305,86	21.349,88
Totales	831.246,65	24.333,07	855.579,72

Los intereses incluyen devengados y a devengar.

Comentario de la UCP: Se tendrá en cuenta la observación y se practicarán los ajustes correspondientes.

Recomendación: Ajustar los importes conforme la correcta apropiación de activos corrientes y no corrientes.

16. DIFERENCIAS DE CAMBIO-ESTADOS FINANCIEROS EXPRESADOS EN PESOS:

Observación: Se han podido verificar errores en la determinación de las diferencias de cambio aplicadas sobre las erogaciones realizadas en pesos por el Proyecto. No obstante, cabe señalar que el error habido, no modifica la información expuesta en los estados financieros expresados en dólares. En el siguiente cuadro, se expone de manera global la situación descripta.

Cifras expresadas en pesos			
Rubros	SalDOS al 31/12/05		Diferencias
	UCP	AGN	
Bienes de Uso	62.791,36	54.449,50	8.341,86
Gastos de Administración UCP	8.664.853,04	3.573.091,15	5.091.761,89
Asistencia Técnica MyPEs II	708.825,01	328.998,39	379.826,62
Comp. de Capac. T. Gtos. UCP MyPEs I	8.822.451,03	2.910.259,29	5.912.191,74
Fondo de Asistencia Técnica y Crediticia	782.783,65	258.216,61	524.567,04
Totales	19.041.704,09	7.125014,94	11.916.689,15

Comentario de la UCP: Se tendrá en cuenta la observación y se practicarán los ajustes correspondientes.

Recomendación: Efectuar los cálculos de conversión de monedas conforme lo prescripto por el BID.

17. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CRÉDITO-DOCUMENTACIÓN BRINDADA POR EL FIDUCIARIO SIASA:

Efectuadas las tareas de control y análisis de la documentación en poder del Fiduciario SIASA, respecto los préstamos concedidos por la IFI (Banco Macro Bansud SA) a los subprestatarios, todo ello conforme el Reglamento de Crédito (aprobado por Resolución MEyP N° 389/05) y del Primer Contrato de Fideicomiso (19/08/2005), se detallan seguidamente, algunos puntos de dichos instrumentos:

Del Reglamento de Crédito, Título VIII-D “Formalización de los Contratos de Subpréstamos”, punto 8.06 inciso f) “...las IFIs y el Fiduciario, según corresponda deberán abrir y mantener, para cada subpréstamo y/o descuento, un legajo con toda la

información correspondiente a la solicitud, evaluación y documentación que justifique el otorgamiento del subpréstamo o redescuento en cuestión, así como toda documentación respaldatoria de la decisión crediticia y del desembolso de recursos. Dichos legajos deberán contener: 1) los informes y demás documentación relacionada con el seguimiento del crédito otorgado... ”.

Del primer Contrato de Fideicomiso, Capítulo II “Términos y condiciones generales del Fideicomiso”, Tercera - punto 3.1.3. (i) “...El referido porcentaje deberá ser susceptible de verificación contable directamente por el Fiduciante Beneficiario, en cualquier momento, en los libros, registros y demás documentación que lo evidencie, en poder del Subprestatarario, sin perjuicio de la que sobre el particular debe obrar en poder del Fiduciario”.



Observaciones:

- a) No obra en los legajos analizados, documentación respaldatoria alguna que avale el destino dado a los fondos provenientes del préstamo por parte del Subprestatarario. Consecuentemente, no hemos podido verificar el cumplimiento de lo determinado en el Reglamento de Crédito, punto 6.1, título VI-“Utilización de los Recursos del Programa”, el que expresa que las financiaciones se deberán destinar a Inversiones y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución de actividades de producción, comercio y servicios, como así tampoco, determinar que haya tenido lugar algunas de las restricciones establecidas en el título VII “Restricciones”, punto 7.1 incisos a), b) y c) del citado Reglamento, en cuanto al destino de los fondos recibidos. Todo ello sin perjuicio de lo determinado por dicho reglamento, citado al comienzo de este apartado.
- b) No obra entre la documentación suministrada por el Fiduciario, constancia documental alguna, respaldatoria de los aportes realizados por los Subprestatarios.
- c) En los casos detallados en el siguiente cuadro, se constató la ausencia de documentación de respaldo (declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales o manifestaciones de bienes debidamente certificadas) correspondiente a

los fiadores y/o avalistas de los subprestatarios, que posibilite a cada uno de ellos, otorgar los citados respaldos.

Subprestatario	Actividad	Fiador
La Tranquera SA	Agropecuaria	Wilson y Roberto Marconi - Directores
Los Once SA		Eduardo Pierce - Director
Carbonoid SA	Comercialización y distribución de esencias y sabores para la industria alimenticia	Alberto Terezani - Director

Los cargos pertenecen a cada una de las empresas enunciadas en la primera columna.

Comentario de la UCP: Se toma nota de las observaciones y se procederá a requerir al Fiduciario la confección de los legajos respectivos. La UCP ha iniciado el proceso de revisión de la operatoria del Fideicomiso. De los resultados del análisis, como así también de las observaciones efectuadas por la AGN, procederá a actualizar el Manual de Procedimientos. Se encuentra en proceso de evaluación una propuesta del sistema de monitoreo que permita controlar el destino de los recursos del Programa, como así también, la correspondiente documentación de respaldo.

Recomendación: Respecto a parte de los comentarios vertidos por la UCP, es menester señalar en primer lugar, que los sistemas de monitoreos para controlar el destino de los recursos del Programa, debieran haber estado implementados antes de la puesta en marcha del actual sistema de préstamos. No obstante ello, recomendamos verificar el estricto cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Crédito y en los demás instrumentos que conforman la operatoria del Programa.

18. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CRÉDITO-DOCUMENTACIÓN BRINDADA POR EL FIDUCIANTE BENEFICIARIO:

Subprestatario: Empresa Torreón del Sol SA: **Monto del Préstamo:** USD 115.000,00:

Observaciones: Del análisis de la documentación suministrada por el Programa relativa a los antecedentes de la empresa del título, surge:

- a) Si bien el objeto social de la empresa es el de la agricultura, y su radicación se encuentra en la Provincia de San Juan, el préstamo que le fue concedido se destinó a la

adquisición de un compresor de origen nacional marca “Galileo”, para ser afectado a la explotación de una estación de venta de gas natural comprimido (GNC), ubicada en Paraná, Provincia de Entre Ríos.

- b) El subprestatario no dio cumplimiento a la presentación de los balances correspondientes a los tres últimos ejercicios cerrados con antelación a la fecha del otorgamiento del préstamo, dado que el más antiguo de los presentados (ejercicio irregular) es el que cerrara con fecha 31/05/2004, ello en virtud que el de comienzo de actividades data del 06/06/2003, mientras que el restante (primer ejercicio regular) con fecha de cierre 31/05/2005. Presentó además, en forma complementaria, un estado de situación patrimonial de carácter extracontable (sin certificación profesional), por el período 01/06/2005-31/08/2005.
- c) Con relación al monto de las ventas anuales verificadas en los instrumentos citados en el apartado precedente, se verificó que no se expone venta alguna, en ninguno de los dos ejercicios analizados, ni en el período complementario al último balance presentado. Lo comentado, resalta el incumplimiento a lo determinado en el punto V, apartado 5.02 del Reglamento de Crédito, que textualmente dice *“A efectos del cálculo del límite antedicho, se considerará el valor de las ventas anuales promedio correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos anuales de la empresa, de acuerdo a cifras de sus estados financieros certificados o información contable equivalente adecuadamente documentada. En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo establecido, se considerará el promedio proporcional de ventas anuales verificado desde su puesta en marcha.”*
- d) En cuanto a los estados de resultados de ambos ejercicios surge que, el cerrado el 31/05/2004, no tiene movimiento alguno, ya que el único que tiene lugar en dicho período, es por la integración del capital social de \$ 12.000,00; mientras que el correspondiente al finalizado el 31/05/2005, no expone cifra alguna en concepto de resultado de ventas. Por otra parte, en este último, los gastos de explotación alcanzan la suma de \$ 146.483,28; advirtiéndose ingresos extraordinarios, producto de la venta de bienes de uso (rodados), por la suma de \$ 35.000,00; lo cual reduce el quebranto

final para dicho ejercicio a la suma de \$ 111.483,28 y, consecuentemente el Capital Social, por el mismo importe.

- e) En tanto el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/05/2005, refleja aportes irrevocables efectuados por los accionistas por la suma de \$ 203.800,67, lo que evitó llevar a la empresa a situación de liquidación (PN Negativo), en virtud de contrarrestar dicho efecto a través del mencionado aporte. No obstante lo comentado, no obra entre la documentación suministrada, soporte alguno que permita verificar que el aporte en cuestión, se encuentre realizado conforme normas legales vigentes en la materia, esto es: (i) Acta de Directorio en donde se mencione la intención de los accionistas a realizarlo, (ii) Acta de Asamblea aprobándolo, (iii) Libro Depósito y Registro de Acciones y; eventualmente, (iv) Acta Notarial que ratifique la cifra y le otorgue fecha cierta.

Por todo lo expuesto, se infiere la inviabilidad para el otorgamiento del crédito, calificación que debiera haber surgido al momento de efectuar; tanto el Fiduciario, cuanto el Programa, las correspondientes evaluaciones. Asimismo, es menester señalar que el préstamo se concedió a “Sola Firma” y por la suma de USD 115.000,00 (más de tres veces el Patrimonio Neto declarado al 31/05/2005, consistente en \$ 104.317,39).

Como consecuencia de lo antedicho, el Programa no cumplió con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos del Fideicomiso en su apartado “Procedimientos”, en cuanto a la emisión del “Resultado de Evaluación”, además de lo establecido en los diferentes instrumentos de la operatoria, toda vez que es el Programa quien finalmente autoriza o no el otorgamiento de los préstamos.



Comentarios de la UEP: Con carácter prioritario, es menester clarificar acerca de las incumbencias de los distintos actores en el proceso de descuento de operaciones de crédito del Fideicomiso MiPyMEsII, según lo establece el Contrato de Fideicomiso y anexos:

El Fiduciante-Beneficiario, la SSEPYMEyDR y la UCP, no evalúan riesgo de crédito de las operaciones que se financian con recursos del Programa. En este sentido, el Contrato de Fideicomiso y Reglamento de Crédito establecen:

- a) Contrato de Fideicomiso. Cláusula Décimo Cuarta, Art. 14.2 (i):** *“El Fiduciario deberá llevar adelante el conjunto de acciones necesarias y convenientes con el objeto de seleccionar los Créditos a descontar, evaluando la capacidad de pago de los Subprestatarios y demás términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Crédito y supervisar los Créditos hasta su cobro final”.*
- b) Reglamento de Crédito: Cláusula IV, Artículo 4.01:** *“Podrán solicitar participar como Subprestatarios del Programa, las Personas físicas o jurídicas del sector privado radicadas en el país que, teniendo habilidad legal para contratar realicen actividades de producción primaria o industrial, comercio o prestación de servicios, con exclusión de los financieros, que a juicio de las IFIs y el Fiduciario cuenten con suficiente capacidad técnica, económica, financiera y legal para llevar a cabo las actividades cuyo financiamiento se solicite”.* **Cláusula IV, Artículo 4.02:** *“El Fiduciario deberá evaluar la elegibilidad para participar en el Programa, tanto de los potenciales Subprestatarios como de los Subpréstamos que le presenten las IFIs para descontar dichos Financiamientos en el Fideicomiso”.* **Cláusula VIII, Apartado D, Artículo 8.06 (f):** *“Las IFIs y el Fiduciario, según corresponda, deberán abrir y mantener, para cada subpréstamo y/o descuento, un legajo con toda la información correspondiente a la solicitud, evaluación y documentación que justifique el otorgamiento del Subpréstamo o redescuento en cuestión, así como toda documentación respaldatoria de la decisión crediticia y del desembolso de recursos. Dichos legajos deberán contener asimismo los informes y demás documentación relacionada con el seguimiento del Crédito otorgado...”.*

En relación a las observaciones efectuadas al Subprestatario Torreón del Sol SA, cabe señalar:

- (i) Sin perjuicio de las especificaciones que contiene cada solicitud de desembolso de fondos, según se expresa en el Reglamento de Desembolso de Fondos anexo al Contrato de Fideicomiso, la disposición de la citada información por parte del Fiduciante-Beneficiario y del BCRA -Artículo 4.19 del Reglamento de Desembolso de Fondos-, no implica el ejercicio por parte de ellos de funciones complementarias

de evaluación de riesgo crediticio de los Subprestatarios que, de acuerdo con lo transcrito en el punto anterior, corresponden a la IFI y al Fiduciario.

Adicionalmente, dada la obligación del Fiduciario y/o IFI de apertura y disposición de legajos con toda la documentación vinculada con cada operación de crédito, la verificación sobre calidad y condiciones para el otorgamiento de cada crédito corresponde efectuarla sobre la información obrante en los citados legajos. No obstante, se procederá a requerir al Fiduciario el cumplimiento de la confección y mantenimiento actualizado de los legajos según la normativa vigente.

- (ii) En esta dirección, resulta oportuno recordar que comparativamente, la figura del Fideicomiso vigente en la actual operatoria no ha modificado en lo sustancial la metodología de gestión financiera de la primera etapa del Programa (MyPEs II-años 2000/2001), en la que los bancos participantes surgidos de la licitación de recursos otorgaban financiamiento a empresas bajo las condiciones del Programa y posteriormente rendían al BCRA sobre lo actuado.
- (iii) La UCP procedió a emitir la “Notificación de Transferencia de Fondos” a SIASA, en cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Procedimientos. No obstante se reitera que la mencionada evaluación no incluye el análisis del riesgo crediticio, toda vez que del mencionado manual, no surge cláusula alguna que establezca tal obligación en cabeza del Programa.

Recomendación: Previo a nuestra sugerencia y, conforme los dichos del auditado mencionados precedentemente, es necesario manifestar lo expresado, entre otros, por el Contrato de Fideicomiso con su última addenda del 19/08/2005, por sus Anexos I “Reglamento de Crédito” y II “Reglamento de Desembolsos de Fondos”, y por el Manual de Procedimientos del Fideicomiso los que, en sus partes pertinentes, establecen:

Contrato de Fideicomiso: Capítulo VI-Del Beneficiario-Vigésima-Derechos del Fiduciante-Beneficiario: *“Sin perjuicio de los demás derechos que se le reconocen en el Presente Contrato, el Fiduciante-Beneficiario tendrá, entre otros, los siguientes derechos:...”* “20.7. Realizar el control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Fiduciario, solicitando toda la documentación necesaria a tal fin”.

Anexo I-Reglamento De Crédito: V. Criterios de elegibilidad de los Subprestatarios-5.04: *“El Organismo Ejecutor a través de la UCP se reserva el derecho de rechazar irrecusablemente los Subpréstamos que no cumplimenten las condiciones o criterios de elegibilidad”*.

Anexo II- Reglamento de Desembolsos De Fondos: Capítulo Primero-Desembolso de Fondos del Fiduciante-Beneficiario al Fiduciario. (condiciones, formas, tiempo y oportunidad de los mismos)-Primero-Desembolso de Fondos: *“El Fiduciante-Beneficiario aprobará el desembolso de los fondos comprometidos en virtud del Contrato de Fideicomiso cada vez que lo solicite el Fiduciario, siempre y cuando este último hubiera cumplido o se hallare en cumplimiento regular de las estipulaciones contenidas en el presente Reglamento de Desembolso de Fondos y/o en el Contrato de Fideicomiso...”*. Segundo-Condiciones Precedentes al Desembolso de Fondos: *“El compromiso de desembolso de fondos del Fiduciante-Beneficiario en relación a cada desembolso se encuentra condicionado a que, en la fecha de cada desembolso, se encuentren cumplidos, se otorgue, se mantenga, y/o se hubiera verificado el cumplimiento, según sea el caso, en tiempo y forma, de los siguientes...”*. Atento lo mencionado, algunos de dichos hechos, actos, recaudos, requisitos, aportes u obligaciones que constituyen con respecto a cada desembolso sus condiciones precedentes, son: *“2.1. Las obligaciones asumidas por el Fiduciario en el Contrato de Fideicomiso”, “2.2. Los requisitos previstos en el presente Reglamento de Desembolso de Fondos”, y “2.4. Las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento de Crédito, en especial las relativas a la elegibilidad de los créditos”*.

Manual de Procedimientos del Fideicomiso: El apartado “ALCANCE” de dicho instrumento, señala *“Desde el momento en que se informa una operación de crédito acordada a un cliente de la I.F.I. (Banco participante del programa) para su aprobación, pasando por el análisis de viabilidad de cada operación por parte de S.I.A.S.A., y de la S.S.E.Y.M.E., la cesión de la operación, la administración en el Sistema de los Bancos y la recepción de las cobranzas en S.I.A.S.A. hasta la cancelación de los fondos aportados por el Fiduciante y de la contrapartida local a cargo de las IFIs”*.

Conforme lo expuesto precedentemente, de donde surge claramente la competencia del Organismo Ejecutor (Fiduciante-Beneficiario) para efectuar controles integrales previos a los otorgamientos de los subpréstamos, autorizándolos o no, en cuyo caso dicha decisión es inapelable, recomendamos al Proyecto cumplir y hacer cumplir estrictamente al Fiduciario, los preceptos establecidos en los documentos que enmarcan las obligaciones y derechos de los participantes en el actual sistema de operatoria de Fideicomiso, poniendo especial énfasis en el control del cumplimiento irrestricto por parte del subprestatario, de los requisitos a integrar para acceder al otorgamiento de créditos.

19. REGLAMENTO DE CRÉDITO-PUNTO IX-MEDIO AMBIENTE:

Observación: La UCP no ha procedido al dictado de las normas, tal como se encuentra previsto en el punto 9.01 del citado reglamento.

Comentario de la UCP: Considerando que el Organismo Ejecutor tiene bajo evaluación la definición sobre oportunidades y alcances asociados a la utilización de los recursos de Asistencia Técnica, y dado que el dictado de las normas sobre impacto en el medio ambiente de las actividades financiadas por el Programa forma parte de un ítem específico a desarrollar con tales fondos, a la fecha (24/07/2006) la UCP mantiene pendiente la realización de la consultoría pertinente para el dictado de normas referido.

Recomendación: Propender al pronto cumplimiento de lo determinado en el Reglamento de Crédito.

BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2006.

DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS”
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS N° 643/OC, N° 867/SF y 1192/OC-AR BID
(Ejercicio N° 14 finalizado el 31/12/2005)

Al Señor Subsecretario de Financiamiento
del Ministerio de Economía y Producción.

En virtud de los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo y, de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se detallan a continuación los principales procedimientos de auditoría aplicados sobre bases selectivas, efectuados sobre las diferentes cuentas del Programa:

- Pruebas de registros;
- Cotejo de las acumulaciones de las transacciones del ejercicio contra los documentos que les dieron origen -test de comprobantes-;
- Reconciliaciones bancarias;
- Pedido de confirmación a terceros;
- Análisis sobre la admisibilidad de las erogaciones del proyecto conforme los requerimientos del financiamiento externo;
- Estudio y comprensión de la nueva operatoria de subpréstamos, conforme la reformulación efectuada por el Programa.
- Análisis del redireccionamiento de cuatro préstamos BID-OC-AR, que aportarán fondos adicionales a los del CP BID N° 1192/OC-AR.
- Visita al Fiduciario SIASA, a efectos de verificar la documentación de respaldo de las ejecuciones realizadas por el sistema de Fideicomiso, durante el ejercicio 2005.

- Como así también la aplicación de otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios en las circunstancias.

El alcance de nuestro examen, comprendió el 100 % de los orígenes de fondos provenientes de fuentes 11 (BID) y 22 (Secretaría de hacienda del Ministerio de Economía y Producción) y de las aplicaciones del ejercicio finalizado al 31/12/05, conforme el siguiente detalle:

Categoría de Inversión	Cifras expresadas en dólares		% correspondiente a	
	Ejecución 2005	Muestra AGN	Incidencia del rubro	Muestra analizada
Componente de Crédito	831.246,65	831.246,65	27,42%	100,00%
Componente de Asistencia Técnica	4.521,33	4.521,33	0,15%	100,00%
Bienes de Uso	5.979,16	5.979,16	0,20%	100,00%
Gastos UCP	13.732,04	13.732,04	0,45%	100,00%
Honorarios Consultores	86.992,80	86.992,80	2,87%	100,00%
Intereses y Comisión de Crédito (1)	2.089.368,32	2.089.368,32	68,91%	100,00%
Totales	3.031.840,30	3.031.840,30	100,00%	100,00%

El importe detallado en el cuadro precedente respecto las categorías Intereses y Comisión de Crédito, es el efectivamente abonado, en tanto el monto “Ordenado a Pagar” por El BID, fue de USD 2.079.652,98, toda vez que a estos conceptos, relacionados con el CP N° 643/OC-AR, se les aplica un procedimiento especial debido a que dicho préstamo fue originalmente pactado en “Canasta de Monedas”. La diferencia de cambio entre ambos importes es de USD 9.715,34.

Debe destacarse que el examen practicado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras anomalías similares.

BUENOS AIRES, 21 de septiembre de 2006.